COURS DE DROIT CIVIL :

DROIT DES PERSONNES

DROIT CIVIL / LICENCE 1
CHARGE DE COURS : M TRAORE

Introduction

I- Définition du droit.

A- La notion de droit

Au sens général du terme, Le Droit est un ensemble de règles de vie en société dont l'inobservation entraîne l'application de sanction. C'est l'ensemble des règles obligatoires qui régissent une société donnée.

Le Droit ainsi défini correspond à ce qu'on appelle le droit objectif. Les normes du droit objectif s'imposent à tous les individus qui satisfont aux conditions qu'elles posent.

Dans un sens particulier (second sens), le droit désigne une prérogative particulière dont une personne déterminée peut se prévaloir sur un bien ou sur une autre personne. C'est le droit subjectif.

B- La distinction du droit des autres règles de vie en société

La règle de droit est une règle de conduite dont la violation est sanctionnée ; mais toute règle dont la violation est sanctionnée n'est pas forcément une règle de droit. Car, le droit n'a pas envahi l'ensemble des relations sociales. Le droit n'est pas le seul corps de règles à régir la vie de l'homme en société ; il existe d'autres règles que l'on peut trouver au sein du groupe social dont le droit se distingue par un critère qui lui est propre.

1- Les autres règles sociales

Il y a les règles religieuses qui consistent en des commandements formulés par telle ou telle religion.

Les règles morales ont pour objet le perfectionnement intérieur de chaque individu.

Il y a ensuite les règles de bienséance, de politesse, de courtoisie, d'éducation, de savoir-vivre, de mode.

II- Les grandes divisions du droit.

Le droit comporte plusieurs disciplines. La division classique du droit objectif est celle qui existe, sur le plan interne, entre le droit public et le droit privé.

A- Le droit public

Le droit public est constitué par l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Son but est d'assurer la satisfaction de l'intérêt général ; il gouverne les rapports entre l'Etat et les citoyens.

Le droit public comprend plusieurs branches que sont : Le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques ou droit financier.

1- Le droit constitutionnel

Il regroupe l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'appareil politique de l'Etat. Il étudie notamment la répartition des pouvoirs entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ; cette répartition est assortie de la compétence des différentes autorités étatiques à qui se trouvent dévolus ces pouvoirs (Assemblée Nationale, Président de la république etc.…)

2- Le droit administratif

Il est composé des règles qui régissent la fonction administrative de l'Etat. Il s'agit des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration publique (les ministères et leurs services extérieurs, les Etablissements publics…etc.), ainsi que les règles qui définissent les droits des administrés.

3- Les finances publiques (ou droit financier)

Cette matière concerne les règles relatives à l'élaboration du budget de l'Etat, c'est-à-dire la détermination des recettes et des dépenses de l'Etat et des autres collectivités publiques.

B- Le droit privé

Le droit privé est constitué par l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les personnes privées, individus ou groupements (sociétés, associations…etc). Le droit privé comprend plusieurs branches au premier rang desquelles se trouve classé le droit civil, droit privé commun.

1- Le droit civil

Le droit civil a vocation à régir de principe tous les rapports entre personnes privées ; le droit civil est donc considéré comme le « droit privé commun ». Il recouvre donc un domaine très vaste qui s'ordonne autour des 4 grands axes qui constituent les différents livres du code civil.

- Les personnes : *individualisation des personnes (nom, domicile, état civil, capacité) ; *Rapports familiaux (mariage, régimes matrimoniaux, filiation, divorce, succession)
- Le régime des biens (meubles et immeubles) et tout ce qui a trait à la propriété.
- Le régime des obligations, c'est-à-dire des situations qui nous obligent juridiquement vis-à- vis d'autrui : *Les obligations contractuelles découlent de la conclusion d'un contrat ; *Les obligations délictuelles sont celles qui découlent de la responsabilité civile.
- Les principaux contrats (vente, louage, société, mandat, assurance…etc.)

2- Le droit commercial

Le droit commercial est la partie du droit privé qui régit les opérations faites par les

commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Il comprend les règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales et industrielles.

3- Le droit du travail

Le droit du travail encore appelé ‘’droit social’’ constitue une autre branche du droit privé qui a vocation à réglementer les relations individuelles et collectives de travail au sein d’une entreprise.

4- Le droit pénal

Le droit pénal définit les infractions punissables, qui traduisent des comportements de nature à troubler la paix sociale ; le droit pénal définit ces comportements et fixe les peines qui leur sont applicables (emprisonnement et amende).

La procédure pénale, quant à elle, réglemente les conditions dans lesquelles les délinquants sont poursuivis et jugés.

C- L’objet du cours de droit civil de première année

Le droit saisit l’individu, s’occupe de la vie de l’homme, dès sa naissance (et même, dans certains cas, avant celle-ci) et ce, jusqu’à sa mort. Ainsi, il oblige à donner, à la naissance, un nom à la personne, précise les règles relatives à la filiation, c’est-à-dire le lien qui unit l’enfant à ses parents. Le droit civil détermine également le lieu où l’individu se trouve localisé, lieu où il vit, lequel est appelé le domicile.

Le droit civil pose ensuite les règles relatives à l’état civil, à la capacité des personnes, aux droits que les personnes peuvent exercer et corrélativement aux obligations par elles supportées. Il prête attention aux rapports familiaux, notamment le mariage en tant que union de deux personnes, ainsi que les régimes matrimoniaux (le sort des biens possédés par les conjoints) ; il organise le divorce qui est la désunion des mariés, ainsi que la succession (l’héritage).

Tous ces différents aspects de la vie en société sont régis par une série de lois votées par l’Assemblée Nationale de la République de Côte d’Ivoire, lesquelles sont relatives au nom, à l’état civil, à la minorité, au mariage, au divorce et à la séparation de corps, à la paternité et à la filiation, à l’adoption.

Ces lois constituent la base textuelle de ce qu’on appelle communément le Droit des personnes et de la famille ; c’est le contenu essentiel du cours de droit civil de première année.

Première Partie : Les Personnes

Deuxième Partie : La Famille

PREMIERE

PARTIE :

LES PERSONNES

Dans le langage juridique, le mot ‘’personne’’ désigne tous les êtres qui sont titulaires de droit et sujets d’obligation, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’assumer des obligations. Ce terme ‘’personne’’ est synonyme de sujet de droit. Les personnes sont donc les seuls sujets de droit. Il existe, en Droit, deux catégories de personnes. Elles ont en commun la qualité de sujet de droit et sont les acteurs de la vie juridique ; ce sont les personnes physiques, et les personnes morales.

TITRE I :

LES PERSONNES PHYSIQUES

La personne physique est saisie par Le Droit dans les différentes étapes de sa vie : ainsi Le Droit s'occupe de l'existence de la personne physique dès sa naissance (parfois avant même sa naissance) et ce, jusqu'à sa mort considérée comme la fin de la personnalité juridique (Chapitre 1er).

Ensuite, Le Droit prévoit des droits subjectifs attachés à la personne (Chapitre 2), en s'intéressant également à l'individualisation de la personne physique (Chapitre 3). Enfin, il fixe les règles relatives à sa capacité (Chapitre 4).

Chapitre 1er- Le commencement et l'extinction de la personnalité juridique

Tout être humain a la personnalité juridique ; mais à quel moment commence la personnalité juridique et quand prend-elle fin?

La personnalité juridique s'acquiert avec la naissance et prend fin avec la mort.

Section 1- Le commencement de la personnalité juridique

Selon le principe, la personnalité juridique commence avec la naissance.

Mais dans certains cas, pour lui reconnaître par anticipation la personnalité juridique, Le Droit assimile à l'enfant déjà né, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère au moment où un droit naît à son profit, c'est-à-dire à l'instant où il est pour lui question d'acquérir un droit : c'est l'exception au principe.

Paragraphe 1er- Le principe : la personnalité commence avec la naissance

La naissance est la condition qui permet à l'enfant d'avoir la personnalité juridique, et d'être titulaire de droit. Elle est ainsi le point de départ de la personnalité juridique, de la participation de l'enfant à la vie juridique. Autrement dit, selon ce principe, ce n'est que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère que l'enfant peut acquérir un droit à savoir : hériter d'un bien en cas de décès de son père ou sa mère ; recevoir un bien, par exemple une maison, par donation…etc.

A l'inverse, selon toujours ce principe, l'enfant qui n'est pas encore né n'a pas la personnalité ; il n'est donc pas apte à être titulaire d'un droit, en particulier succéder.

Ce principe a ainsi pour inconvénient d'exclure de la succession de son père, un enfant que porte une femme dont le mari décède pendant la période de grossesse ; car cet enfant ne figure pas parmi ceux qui sont nés au moment du décès du père, c'est-à-dire au moment où on cherche à savoir qui a la qualité d'héritier du père décédé. En application donc de ce principe, cet enfant n'étant pas né, n'a pas la personnalité juridique; il ne peut donc bénéficier de la succession de son défunt père.

Pour remédier à cette injustice, ce principe selon lequel la personnalité commence à la naissance est frappé d'une exception.

Paragraphe 2- L'exception : la reconnaissance de la personnalité à l'enfant simplement conçu

Par exception, on assimile la conception de l'enfant à la naissance de celui-ci ; autrement dit, on considère la conception de l'enfant comme équivalant à la naissance de celui-ci, lorsque son intérêt l'exige.

Cette règle exceptionnelle a pour fondement juridique un adage romain qui s'énonce dans les

termes suivants: « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » ; ce qui signifie : l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt.

L'enfant étant encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas né à l'instant où son père vient de mourir ; néanmoins, on le considère comme né parce qu'à la date du décès de son père, à cette date où on essaie de déterminer et rassembler les héritiers, son intérêt l'exige.

A- Les fondements textuels de l'exception en Droit ivoirien

Deux textes de loi contiennent les éléments indicateurs de la règle ''infans conceptus'' en droit ivoirien : il s'agit de la loi relative aux successions et celle relative aux donations entre vifs et aux testaments. Selon l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions: « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1° - Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° - L'enfant qui n'est pas né vivant. »

Il résulte de ces dispositions que celui qui est simplement conçu, étant considéré comme né, est doté ipso facto de la personnalité depuis le ventre de sa mère.

B- Les conditions d'application de l'exception

Pour être assimilé par anticipation à l'enfant déjà né, l'enfant doit être conçu (1ère condition).

Il faut, ensuite, que soit constaté un intérêt, droit né au profit de l'enfant conçu (2ème condition).

Toutefois, ce droit qui lui sera attribué par anticipation ne peut être effectif que si l'enfant, le moment venu, naît vivant (3ème condition).

1- L'attribution anticipée de la personnalité juridique est liée à la conception

La loi, principalement dans le cadre de l'attribution de la paternité légitime, indique que si le mari démontre que pendant une période qui court du 300ème au 180ème jour avant la naissance de l'enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter (autrement dit d'avoir des rapports intimes) avec sa femme, il peut désavouer l'enfant né de celle-ci (article 4.1° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Ce temps qui court du 300ème au 180ème jour avant la naissance de l'enfant est appelé ''la période légale de conception''. Autrement dit, ce sont les relations intimes entretenues pendant cette période, par l'homme avec sa femme, qui ont eu pour résultat la conception de l'enfant. Si le mari était, pendant cette période, dans l'incapacité d'entretenir de tels rapports, alors il n'est pas le père de l'enfant.

La date de sa conception va être ainsi placée, située, par les défenseurs de l'intérêt de l'enfant (en particulier sa mère) entre le 300ème et le 180ème jour qui précède sa naissance, en démontrant que pendant cette période son père était en relations constantes avec sa mère ; il est donc l'auteur de la conception.

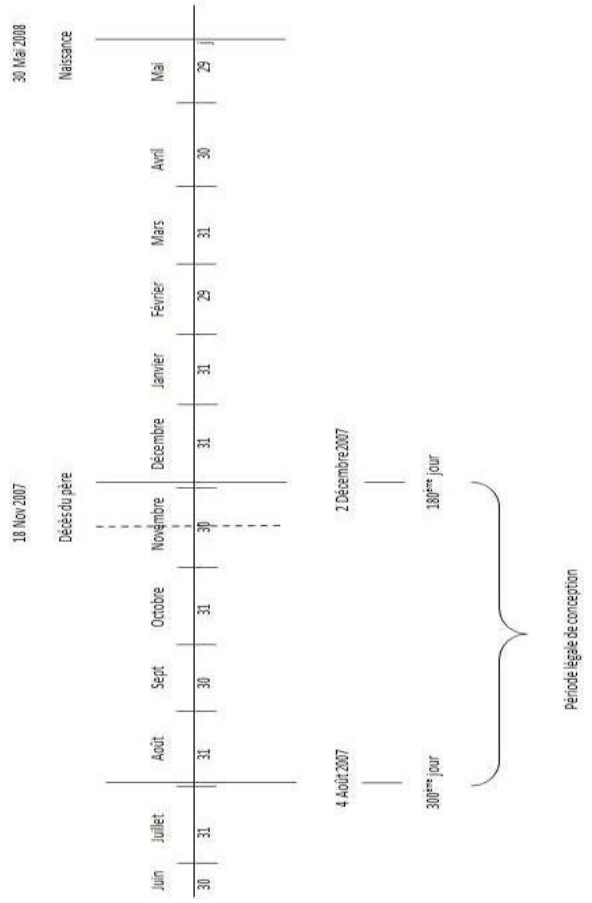
Ou, à l'inverse, ce sont les adversaires de l'enfant qui, pour le priver par exemple du droit d'hériter ou de bénéficier d'une donation, vont démontrer que pendant cette période, son supposé père n'ayant eu aucun contact avec elle, n'a pu entretenir des rapports intimes avec sa mère ; il n'est donc pas l'auteur de la conception.

Ainsi, pour déterminer la période légale de conception (période pendant laquelle l'enfant est supposé conçu), le législateur part d'une date de repère : la date de naissance de l'enfant. Il s'agit donc de compter les jours un à un, en partant du jour de la naissance qui est la date de référence mais est exclu du décompte, étant observé que selon la loi, les jours pris en compte sont ceux situés «avant (la date de) la naissance de cet enfant » (article 4.1° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Il faut d'abord fixer la date qui correspond au 180ème jour avant la naissance, puis ensuite trouver celle qui correspond au 300ème jour avant la naissance.

La période légale de conception permet également de déclarer irrecevable l'action en recherche de paternité hors mariage exercée par la mère contre le père d'un enfant naturel (article 24.1°, 2°, 4° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Exemple : Calculons la période légale de conception d'un enfant né le 30 mai 2008 dont le père est décédé le 18 novembre 2007.



Ce sont les rapports sexuels entretenus par les deux époux entre le 4 août 2007 et le 2 décembre 2007 qui ont donné lieu à la conception de cet enfant né le 30 mai 2008. Le père est décédé le 18 novembre 2007 ; la période légale de conception (réelle) s'étend donc du 4 août 2007 au 17 novembre 2007.

1- L'intérêt de l'enfant

La personnalité juridique est reconnue à l'enfant conçu chaque fois qu'il sera pour lui question d'acquérir un droit, un avantage: un legs ou une donation selon la loi. Mais cette règle est étendue à tous les cas d'acquisition d'un avantage par l'enfant simplement conçu : tel est le cas de l'indemnité d'une assurance-vie contractée par le père au profit des enfants; ou encore d'une somme d'argent versée aux enfants d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail. Ainsi, par fiction juridique, le législateur assimile l'enfant conçu à un enfant déjà né afin de lui permettre de bénéficier d'un droit.

Il importe de préciser que la règle est inventée par les juristes pour permettre à l'enfant d'acquérir des droits, donc bénéficier d'avantages matériels ou moraux, et non pour supporter des obligations ou subir les défaveurs, les inconvénients du Droit.

2- L'enfant doit naître vivant

Le droit dont bénéficie l'enfant du seul fait de sa conception ne sera effectif que si, au moment où la grossesse sera arrivée à maturité (à terme), ce dernier naît vivant. Cette condition signifie que l'enfant qui naît vivant, verra se confirmer la personnalité juridique à lui accordée par anticipation à l'instant du décès du père ; il pourra, par voie de conséquence, devenir effectivement propriétaire du bien objet du partage de la succession, de la donation ou du legs qui lui a été attribué dès sa conception.

En revanche, l'enfant qui ne naît pas vivant n'aura jamais eu la personnalité ; il sera dépouillé du droit qui lui a été préalablement reconnu du fait de sa conception.

Mais alors que faut-il entendre par naître vivant?

Est né vivant, l'enfant qui a respiré après l'accouchement. La respiration après l'accouchement est donc le critère de la vie. L'enfant qui ne respire pas après l'accouchement est un ‘’mort-né’’; il est mort dans le sein (le ventre) de sa mère avant d'être expulsé ; celui-ci n'étant pas né vivant, il n'acquiert pas la personnalité juridique.

Il importe de signaler que selon l'ancienne loi de 1964, aujourd'hui abrogée par la loi de 2019, l'enfant doit non seulement naître vivant, mais en outre il doit naître viable. La question se posait alors de savoir ce que signifie naître viable. Est né viable, l'enfant qui naît avec les organes essentiels à la vie, suffisamment constitués pour lui permettre de vivre.

Aujourd'hui, l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions a

supprimé la condition relative à la viabilité ; ce texte précise : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1° - Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° - L'enfant qui n'est pas né vivant. »

Section 2- La fin de la personnalité juridique

Deux cas nous intéressent ici : le décès et les situations d'incertitude sur la fin de la personnalité.

Sous-section 1- La mort : point d'effacement de la personnalité juridique

La mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales de la personne avec présence de corps.

La personnalité juridique supposant la vie cesse avec la mort. Le terme de la personnalité juridique coïncide exactement avec le terme naturel de la vie humaine.

Mais le droit, tout en privant le défunt de personnalité, admet que sa volonté puisse produire effet après sa mort ; il accorde une valeur juridique au testament qui, selon nous, et ce, contrairement à certaines opinions, ne traduit nullement un prolongement de la personnalité juridique.

Par ailleurs, le cadavre qui n'a pas de personnalité est tout de même une chose digne de respect. Ainsi une autopsie ne peut être pratiquée sur le corps d'un mort sans l'autorisation de ses parents.

Sous-section 2 - L'incertitude sur la fin de la personnalité juridique

Certaines situations existent, auxquelles le droit attache des conséquences juridiques ; celles-ci se traduisent par une incertitude sur la vie d'une personne :

Il s'agit de l'absence et de la disparition.

Paragraphe 1- L'absence

La loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil (article 70) ainsi que la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition apporte deux innovations au régime juridique de l'absence :

- ✓ le jugement déclaratif d'absence emporte désormais la dissolution du mariage de l'absent ;
- ✓ l'absent peut être judiciairement déclaré décédé dix ans à compter de la date de ses dernières nouvelles.

* **Définition.**

Aux termes de l'article 1 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, l'absence est la situation de la personne qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine.

La lecture des dispositions en la matière révèle que la loi organise le régime juridique de l'absence autour de deux grands axes : la présomption d'absence et la déclaration d'absence. Ce qui met en évidence l'existence de deux périodes : la période qui précède le jugement déclaratif d'absence et celle qui lui est postérieure. Enfin, la loi fixe les règles relatives à la fin de l'absence.

A- La présomption d'absence

C'est la situation de l'individu pendant la période antérieure à la déclaration d'absence.

Ce temps qui précède la déclaration d'absence, et qui court à partir de la date des dernières nouvelles de l'individu, est appelé la période de la présomption d'absence.

Au cours de cette période dont la durée mérite d'être connue, des précautions sont prises par la loi pour protéger les intérêts de l'individu présumé absent.

1- La durée de la période de la présomption d'absence

Selon l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi relative à l'absence et à la disparition, lorsqu'une personne a cessé de paraître dans les conditions spécifiées ä l'article précédent depuis un an, le ministère public ou toute personne intéressée peut formuler une demande de déclaration d'absence devant le tribunal compétent. Cela signifie que les personnes qui entendent obtenir la déclaration d'absence du présumé absent, doivent, avant de saisir le tribunal, observer un délai d'un (1) ans au moins, à dater des dernières nouvelles de celui- ci.

La demande est introduite par requête devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence de la personne qui a cessé de paraître dans les conditions spécifiées à l'article 1. Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée (alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la loi relative à l'absence et à la disparition). L'affaire est instruire en Chambre du conseil et le juge- ment rendu en audience publique (article. 3). Dès le dépôt de la demande, le tribunal, en Chambre du conseil, le ministère public entendu, rend un jugement de présomption d'absence par lequel il ordonne une enquête et prend des mesures provisoires (article 4).

2- La protection des intérêts du présumé absent

Deux dispositions sont ici prises par la loi.

a- L'administration judiciaire des biens du présumé absent

Pendant la période de la présomption d'absence, les biens du présumé absent peuvent être exposés au risque de dispersion, de dilapidation. Aussi, la loi prévoit-elle (article 4) l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente. Le tribunal nomme à cet effet un administrateur judiciaire pour les gérer.

L'administrateur judiciaire peut être choisi par le juge parmi les membres de la famille du présumé absent, comme il peut s'agir d'une personne étrangère à ladite famille. En toute

hypothèse, ne peut être désignée par le juge en qualité d'administrateur judiciaire qu'une personne de bonne moralité, capable de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille.

Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal un inventaire des biens appartenant à l'absent présumé. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessite dument constatée, il peut être autorisé à faire des actes de disposions dans les conditions fixées par ordonnance du président du tribunal ou du juge par lui délégué.

b- La question des enfants mineurs du présumé absent

Si le présumé absent a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

B- La déclaration d'absence

1- Les conditions de la déclaration d'absence

Le ministère public ou toute personne intéressée peut présenter une requête en déclaration d'absence auprès du tribunal de première instance (article 2). Peuvent être considérées comme personnes intéressées : les enfants et le conjoint de l'absent, ainsi que ses créanciers ; les derniers cités étant des personnes vis-à-vis desquelles l'absent est redevable de l'exécution d'une obligation, par exemple, du paiement d'une somme d'argent.

Les personnes intéressées sont tenues d'attendre l'écoulement d'un délai d'un (1) an pour présenter leur demande en déclaration d'absence au tribunal qui, à son tour, dispose de deux (2) années pour effectuer son enquête (article 5).

Ainsi, le juge qui reçoit la demande de déclaration d'absence doit, pendant 2 ans, mener une enquête dont le but est de chercher à savoir si effectivement l'on ne peut obtenir aucune nouvelle du présumé absent. L'enquête est faite dans l'arrondissement de son domicile ou de sa résidence. Le rapport issu de cette enquête servira de point d'appui au juge pour prendre sa décision.

2- Les effets de la décision de déclaration d'absence

En s'appuyant sur le rapport de l'enquête qu'il a ordonnée, le tribunal a le choix entre :

- déclarer que la personne ne peut être considérée comme absente, parce que des éléments de l'enquête par lui diligentée indiquent qu'on a de ses nouvelles ;
- déclarer que la personne est absente parce que, malgré toutes les recherches effectuées, on n'a aucune nouvelle d'elle ; dans ce cas, le juge rend une décision de déclaration d'absence encore appelée jugement déclaratif d'absence.

Dans cette dernière hypothèse, l'individu dont il s'agit est, dorénavant, officiellement absent ;

il n'est plus présumé absent. Le jugement déclaratif d'absence marque ainsi la fin de la période de présomption d'absence.

a- Les effets du jugement déclaratif sur le mariage de l'absent

Selon la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil (article 70 alinéa7) et la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition (art. 6), « le mariage de l'absent se dissout à compter du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif ». Désormais, le jugement déclaratif d'absence dissout le mariage de l'absent. Ainsi, l'article 103 de la loi relative au mariage mentionne l'absence parmi les causes de dissolution du mariage, au même titre que le décès, le divorce, le décès judiciairement déclaré en cas de disparition et l'annulation du mariage.

En conséquence, le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage, puisque le premier est dissous par le jugement déclaratif d'absence ; car selon la loi, pour pouvoir contracter un nouveau mariage, il faut que le premier soit préalablement dissous (article 3 de la loi relative au mariage).

b- Les effets du jugement déclaratif sur les enfants de l'absent

Le cas qui nous intéresse ici est celui de l'absent marié. L'enfant qui naît de sa femme moins de 300 jours après la date de ses dernières nouvelles est présumé être l'enfant de l'absent ; en revanche pour l'enfant né plus de 300 jours après, l'absent n'en est pas le père (article 3-1° de la loi relative à la paternité et à la filiation). Si l'absent a des enfants mineurs, le tribunal les maintient soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

c- Les effets du jugement déclaratif d'absence sur les biens de l'absent

L'administrateur provisoire nommé par le juge reste toujours aux commandes de la gestion des biens de l'absent.

C- La fin de l'absence

La fin de l'absence est marquée, soit par la déclaration de décès, soit par le retour de l'absent.

1- La déclaration de décès de l'absent

Sept (7) ans après le jugement déclaratif d'absence ou dix (10) ans après la date des dernières nouvelles, toute personne intéressée peut introduire devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif d'absence, une demande de déclaration de décès. Le tribunal ordonne une enquête complémentaire à laquelle participe le ministère public.

L'affaire est instruite en Chambre du conseil. Le jugement déclaratif de décès est prononcé à l'audience publique, après conclusions écrites du ministère public (article 70 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil et article 7 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition.

Le jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l'article 4 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition que sont l'administration provisoire des biens de l'absent et le régime provisoire de l'administration légale ou de la tutelle des enfants mineurs.

Aux termes des articles 10 et 11 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt. La transcription en est faite sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du décès. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès.

S'ouvre alors la succession de l'absent et la question de la garde de ses enfants mineurs est définitivement réglée.

2- Le retour de l'absent

Le retour de l'absent qui peut intervenir à n'importe quel moment, emporte, par l'intervention d'un nouveau jugement l'annulant, donc cessation des effets du jugement déclaratif d'absence et/ou du jugement déclaratif de décès

a- Le sort des biens de l'absent suite à son retour

L'absent qui reparaît recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent ; s'ils ont été aliénés, c'est-à-dire vendus, il en recouvre le prix. Si ses biens ont été vendus et l'argent de la vente utilisé pour l'achat d'autres biens, il recouvre ces biens achetés (article 12 de la loi relative à l'absence et la disparition).

b- Le sort du mariage de l'absent suite à son retour

Nous avons vu que le jugement déclaratif d'absence entraîne la dissolution du mariage de l'absent ; son mariage étant dissous, le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage conformément à l'article 3 de la loi relative au mariage. Malgré le retour de l'absent, son mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous.

Par ailleurs, revenu, l'absent peut exercer l'action en désaveu de paternité à l'égard des enfants nés moins de 300 jours après la date des dernières nouvelles (article 3 de la loi relative à la filiation interprété a contrario).

3- Le décès de l'absent

Si le décès de l'absent est prouvé avant le jugement déclaratif de décès, la procédure de l'absence prend fin quelle que soit la période dans laquelle on se trouve : présomption d'absence, déclaration d'absence. Le décès prouvé entraîne la dissolution du mariage de

l'absent. La succession de l'absent s'ouvre à la date de son décès au profit de ses héritiers.

Paragraphe 2- La disparition

La disparition est la situation d'une personne qui était dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais dont le corps n'a pu être retrouvé (article 13). Il convient d'abord les conditions, ensuite les effets de la disparition.

A- Les conditions de la déclaration de décès

La loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition précise la qualité des personnes qui peuvent exercer l'action devant le tribunal compétent aux fins de déclarer le décès, et ce dans un délai d'un (1) an (article 20).

1- Les personnes habilitées à intenter l'action en déclaration de décès

Selon la loi, le procureur de la république ou les parties intéressées peuvent présenter une requête au tribunal pour l'entendre déclarer le décès du disparu (article 14). Peuvent être considérées comme personnes intéressées : les enfants et le conjoint du disparu, ses créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à faire déclarer le décès du disparu.

L'action exercée peut se traduire par une requête individuelle ou collective lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement (article 16).

2- Le tribunal compétent pour prononcer le décès du disparu

Plusieurs hypothèses sont prévues par la loi (article 15 de loi).

- La disparition a eu lieu sur le territoire de la Côte d'Ivoire ; dans ce cas, la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du lieu où l'événement s'est produit.
- La disparition a eu lieu à l'étranger, la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu.
- La disparition a eu lieu à l'étranger à bord d'un navire ou d'un aéronef. Dans cette hypothèse la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire.
- A défaut de tout autre, le tribunal d'Abidjan est compétent.

B- Les effets du jugement déclaratif de décès

Contrairement à l'absence, la loi prévoit ici non pas d'abord une déclaration de disparition, mais directement un jugement de déclaration de décès qui vaut acte de décès.

Avant de déclarer le décès, le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative d'un (1) an sur les circonstances de la disparition.

A l'exception de ce délai d'enquête, la disparition emporte les mêmes effets que l'absence.

Dès le dépôt de la demande de déclaration de décès, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint, le mandataire laissé par le disparu ou toute autre personne. S'il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance, un inventaire des biens appartenant au disparu. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dument constatées, il peut être autorisé ä faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance (art. 18).

L'affaire est instruite en Chambre du conseil. Le tribunal ordonne obligatoirement toute mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition (art. 19).

Le tribunal, au vu des résultats de l'enquête, déclare le décès de la personne disparue et en fixe la date, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. A défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Le jugement, qui ne peut intervenir avant le délai d'un an à compter de la date de la disparition, est rendu en audience publique (art 20).

Le prononcé du jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l'article 18. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public ä l'officier de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, ä celui du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt. La transcription en est faite sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, 1 la date du décès. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du domicile ou de la dernière résidence de chacun des disparus, en vue de la transcription sur les registres (art. 23).

Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès. Le mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif (art. 24 et 25).

Si la personne dont le décès a été déclaré reparait postérieurement au jugement déclaratif, celle-ci, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut poursuivre, dans les formes prévues pour l'annulation des actes de l'état civil, l'annulation dudit jugement. Mention du dispositif de la décision d'annulation du jugement déclaratif de décès est faite en marge des registres de l'état civil. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si l'intéressé est commerçant.

La personne recouvre ses biens dans l'état on ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit (art. 26).

Chapitre II- Les droits de la personne physique

Les droits reconnus à toute personne peuvent être classés en deux catégories :

- Les droits patrimoniaux qui sont des droits évaluables en argent ; ils forment le contenu du patrimoine et sont à la base du commerce juridique ;
- Les droits extrapatrimoniaux n'ont aucune valeur pécuniaire ; il s'agit des droits familiaux (la puissance paternelle) des droits de la personnalité (droit à l'intégrité physique, droit au respect de la vie privée …etc.) ; ces droits ne sont pas évaluables en argent et sont incessibles.

Section 1- Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux se distinguent d'après leur objet :

- les droits réels portent directement sur une chose corporelle ;
- les droits personnels ont pour objet une prestation due par une personne ;
- les droits intellectuels se traduisent par le pouvoir d'agir sur une chose incorporelle.

Paragraphe 1- Les droits réels

Ce sont les droits qui portent directement sur une chose encore appelée un bien ; il s'agit d'un rapport juridique immédiat entre une personne et un bien ; ils confèrent à leur titulaire un pouvoir exercé sur une chose corporelle. Nous allons prendre connaissance des biens, objet de droit réel (A) ; on verra ensuite les différentes catégories de droits réels (B).

A- Les biens

Les biens sont classés par le code civil en biens meubles et immeubles ; aux termes de l'article 516 du code civil, ''tous les biens sont meubles ou immeubles''

1- Les meubles

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

a- Les meubles par nature

En droit, sont des meubles par nature, les choses qui peuvent se déplacer elles-mêmes (exemple les animaux) ou par l'effet d'une force étrangère ; il s'agit de toutes les choses qui peuvent être déplacées par l'homme. Sont ainsi des meubles, les véhicules automobiles, les avions, les navires, les marchandises …etc

b- Les meubles par détermination de la loi

Ce sont des biens incorporels que le droit considère comme des meubles ; ce sont par exemple les titres de société (actions ou parts sociales) ; la liste n'est pas limitative.

2- Les immeubles

On distingue trois sortes d'immeubles : les immeubles par nature ; les immeubles par destination ; les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

a- Les immeubles par nature

Les immeubles par nature sont :

- le sol, la surface (fonds de terre) et le sous-sol ;
- ce qui est fixé au sol. Entrent dans cette catégorie, les bâtiments, les végétaux, c'est-à-dire les arbres et les récoltes non coupées.

b- Les immeubles par destination

Ce sont des objets qui, en fait, sont des meubles. Toutefois, la loi les range dans la catégorie des immeubles parce qu'ils sont l'accessoire d'un immeuble, et ce, en application de la maxime ''accessorium sequitur principale'' ; ce qui signifie ''l'accessoire suit le principal''.

Une condition est nécessaire pour qu'il y ait immeubles par destination : il faut qu'il y ait identité de propriétaire ; autrement dit, le propriétaire de l'immeuble par nature et le propriétaire du bien appelé à devenir immeuble par destination doivent être une seule et même personne.

c- Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

Ce ne sont pas des choses, mais des droits considérés comme des immeubles parce que leur objet a un caractère immobilier. Tel est le cas notamment des droits réels immobiliers au rang desquels on classe l'usufruit, l'hypothèque…etc

B- La classification des droits réels

Il faut ici distinguer les droits réels principaux des droits réels accessoires

1- Les droits réels principaux

Les droits réels principaux sont essentiellement composés du droit de propriété et de ses démembrements.

a- Le droit de propriété

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » (article 544 du code civil). De cette définition, il résulte que le droit de propriété comporte trois prérogatives, encore appelées les attributs du droit de propriété. Ce sont : l'usus, le fructus et l'abusus.

- L'usus : C'est le droit d'utiliser la chose à sa convenance, c'est-à-dire le droit de s'en servir ou ne pas s'en servir. Exemple : on peut ne pas porter un vêtement, ou laisser une voiture inutilisée dans un garage.
- Le fructus : C'est le droit de percevoir les fruits ou produits de la chose. Les fruits sont les biens accessoires donnés par une chose de manière périodique, sans en altérer la

substance. Les fruits sont naturels ou civils. Exemple : un manguier donne des fruits naturels ; une maison mise en location donne des fruits civils que sont les loyers. Les produits sont fournis par la chose de manière non périodique et ils en altèrent la substance. Exemple : les pierres extraites d'une carrière ou les arbres coupés dans une forêt en altèrent la substance.

- L'abusus : C'est le droit de disposer de la chose ; il y a la disposition juridique qui se réalise par l'aliénation du bien. Exemple : la vente, la donation ; il y a la disposition matérielle qui se réalise par la destruction ; exemple : détruire une maison, brûler un vêtement.

b- Les démembrements du droit de propriété

Les démembrements du droit de propriété sont des droits réels portant sur une chose appartenant à autrui. Ils ne peuvent donc conférer à leurs titulaires que certains des attributs du droit de propriété : il s'agit de l'usufruit, l'emphytéose, la servitude.

- L'usufruit

C'est le droit de jouir des choses dont une autre personne a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier, c'est-à-dire la personne titulaire de l'usufruit, a le droit de jouir (usus et fructus) d'une chose dont l'abusus appartient à une autre personne appelée nu-propriétaire. Le nu- propriétaire se trouve donc dépouillé de l'usus et du fructus au profit de l'usufruitier.

- L'emphytéose

C'est un droit de jouissance sur un immeuble conféré à une personne pour une période de longue durée. Le bail emphytéotique consenti pour une durée comprise entre 18 et 99 ans sert essentiellement à mettre en culture des terres en friche.

- La servitude.

C'est une charge imposée à un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent. L'immeuble grevé de la servitude s'appelle le fonds servant ; et celui qui en est le bénéficiaire est dit fonds dominant. Exemple le droit de passage créé au profit d'un terrain enclavé sur le terrain voisin.

2- Les droits réels accessoires

Les droits réels accessoires sont des droits qui sont assortis à un droit de créance pour le renforcer. Le créancier titulaire d'un droit réel accessoire se trouve dans une situation préférable à celle du créancier chirographaire, c'est-à-dire le créancier qui n'a pas de garantie.

Lorsque les droits réels accessoires ont pour objet un immeuble ; ils sont appelés droits réels accessoires immobiliers.

Comme exemple, il faut citer l'hypothèque. C'est un droit réel portant sur un immeuble affecté à l'exécution d'une obligation. C'est une sûreté réelle pouvant porter sur un ou plusieurs immeubles du débiteur. C'est une garantie de crédit très commode, car elle laisse au débiteur la propriété et la jouissance du bien hypothéqué tout en assurant une protection efficace au créancier.

Lorsque les droits réels accessoires portent sur des meubles, ils sont appelés droits réels accessoires mobiliers ; tel est le cas du gage ou nantissement ; le gage est un contrat par lequel un débiteur remet un meuble à son créancier pour garantie de sa dette.

Paragraphe 2- Les droits personnels ou droits de créance

Le droit personnel ou droit de créance est le droit subjectif reconnu à une personne (appelée créancier) d'exiger d'une autre personne (appelée débiteur) une prestation. Exemple : le droit du banquier d'exiger du client emprunteur, le remboursement de la dette ou encore le droit du bailleur (le propriétaire de la maison mise en location) de réclamer au locataire le paiement du loyer. Le lien juridique qui unit le créancier et le débiteur est appelée obligation

Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur a l'obligation de livrer à l'acheteur le bien vendu ; en retour l'acheteur a l'obligation de payer au vendeur une somme d'argent représentant le prix du bien.

Paragraphe 3- Les droits intellectuels ou droit de clientèle

Ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire mais que l'on ne peut classer dans les droits réels, car ils ne portent pas sur une chose corporelle ; on ne peut non plus les ranger dans les droits personnels, car ils n'ont pas un débiteur déterminé. Ce sont des monopoles d'exploitation. Ils portent :

- soit sur des choses de l'esprit, d'où l'appellation de droits intellectuels ; exemple : les droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.
- Soit sur des clientèles, d'où l'appellation de droit de clientèle résultant notamment des brevets d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles, d'un nom commercial…etc

Section II- Les droits extrapatrimoniaux

Ce sont des droits qui ne sont pas directement évaluables en argent, parce qu'ils sont intimement liés à la personnalité de chaque être humain ; c'est pourquoi les droits extra patrimoniaux sont généralement appelés droits de la personnalité.

Une partie des droits extrapatrimoniaux concerne les rapports entre les citoyens et l'Etat ; on les appelle les droits de l'homme. Les autres droits de la personnalité concernent les rapports entre particuliers : ce sont les droits de la personnalité au sens strict du terme.

Paragraphe 1 - Les droits de l'homme

Les droits de l'homme sont énoncés sous différents aspects. Notre Constitution, dans ses toutes premières dispositions, met d'abord l'accent sur le droit à la vie ; elle proclame que « la personne humaine est sacrée » (article 2 alinéa 1er de la Constitution) pour en tirer comme conséquence, la suppression de la peine de mort (article 3 alinéa 3 de la Constitution)

Le droit à la vie est un droit fondamental ; c'est le premier droit de l'homme. Il est clairement affirmé par la Constitution : « le droit à la vie est inviolable ; nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui » article 3 de la Constitution).

Suivent les libertés publiques, notamment : les libertés physiques, les libertés morales et les libertés professionnelles.

A- Les libertés physiques

A ce titre, il faut citer la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la dignité de la personne, le droit à la santé…etc

1- La liberté d'aller et de venir

C'est le droit qu'a tout individu de se déplacer, se promener et de s'établir librement sur toute partie du territoire national (article 21 de la Constitution).

2- Le droit au respect de la dignité de la personne

Il est expressément prévu par la Constitution. L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques sont interdits (article 5 de la Constitution).

3- L'individu a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité

Toute personne a droit à la santé, à l'éducation, et à la formation professionnelle (article 9 de la Constitution).

B- Les libertés morales

La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties par la Constitution.

Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public (article 19 de la Constitution).

C- Les libertés professionnelles

La loi reconnaît à tout citoyen la liberté du commerce et de l'industrie ou liberté d'entreprise (article 13 de la Constitution).

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi (article 14 de la Constitution).

La liberté syndicale et le droit de grève reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé (Article 17 de la Constitution).

Paragraphe 2- Les droits de la personnalité

Le droit accorde à chaque être humain la protection de son intégrité physique et morale.

A- Le droit à l'intégrité physique

Tout individu a droit à la protection de son intégrité physique, c'est-à-dire de son propre corps ; il a le droit d'exiger qu'aucune atteinte ne soit portée à son corps par un tiers. En conséquence, les atteintes, les blessures qui y sont portées donnent lieu à l'application de sanctions.

D'abord ce sont des sanctions pénales qui répriment les atteintes à l'intégrité physique, parce que ces comportements menacent l'ordre public.

Viennent ensuite des sanctions civiles qui vont se traduire par le versement d'une somme d'argent appelée ''dommages et intérêts'' à la victime sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Un traitement médical ou chirurgical n'est en principe possible que si l'intéressé y consent.

Mais par exception à ce principe, la loi impose parfois aux individus l'obligation de subir des atteintes à leur intégrité physique. Ainsi, les impératifs de santé publique rendent la vaccination obligatoire, et permettent, en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale sans le consentement de l'intéressé ou de ses parents.

Il en va de même en matière de sécurité publique où des peines corporelles sont édictées par la loi ; il s'agit notamment de l'emprisonnement.

B- La protection de l'intégrité morale

Tout individu a droit à l'égard des autres personnes à la protection des aspects non physiques de sa personnalité ; se trouvent ici visés : le droit à l'image ; le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur.

1- La protection du droit à l'image

Tout individu a droit au respect de sa propre image ; il a donc le droit de s'opposer à ce que des tiers lui prennent des photos. Ainsi la prise et la publication de l'image d'une personne, de sa photographie, sont subordonnées au consentement de l'intéressé. En conséquence, dans l'hypothèse où l'image est prise sans le consentement de l'intéressé, il y a atteinte à son droit à l'image.

Lorsque la prise ou la publication sont faites sans son consentement (ce qui constitue la faute), la victime peut exiger de l'auteur, la réparation du préjudice par elle subi.

La réparation du préjudice causé se traduit par :

- le paiement à la victime de dommages et intérêts ;

- le retrait du circuit commercial des supports de diffusion (journaux, revues, magazines etc.)
- la destruction des films.

2- Le droit au respect de la vie privée

La vie privée est en général caractérisée par la vie familiale, la vie professionnelle, la vie affective et sentimentale, l'état de santé, l'état de fortune, la religion…etc.

Chaque individu a droit au respect de sa vie privée ; il a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, de ne pas être livré en pâture à la curiosité des autres personnes.

Toute information de nature à porter atteinte à la vie privée d'un individu requiert le consentement de ce dernier. A défaut de consentement, l'auteur de la diffusion d'informations sur la vie privée commet une faute sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

3- Le droit à l'honneur

L'honneur est le sentiment que chacun se fait de sa dignité, la considération qu'on a soi-même de sa personne, et le sentiment de considération que les autres personnes s'en font.

Chacun a le droit d'exiger que les tiers respectent son honneur. L'honneur consiste pour un individu d'être épargné de tout opprobre sur le terrain de la bonne conscience. C'est l'article 90 de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse qui en assure expressément la protection à travers la répression de la diffamation.

La diffamation est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou au corps auquel le fait est imputé » (article 90 alinéa 1er de la loi portant régime juridique de la presse).

La victime de l'atteinte au droit à l'honneur peut mettre en œuvre la responsabilité de l'auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil et exiger de lui le versement de dommages et intérêts à titre de réparation.

Chapitre III- L'individualisation des personnes physiques

Il est nécessaire d'individualiser les personnes physiques. Pour les identifier dans leur famille et dans la société, on a recours à des signes distinctifs : le nom et ses accessoires permettent d'identifier une personne et la distinguer des autres ; le domicile permet de la localiser géographiquement ; les actes de l'état civil contiennent des informations relatives à son état (état de vivant, de marié ou de célibataire, ou état de mort).

Section 1 - Le nom

Le nom est une appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'exécution de ses obligations. Il est régi par la loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom, qui dispose : « toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms » (article 1er de la loi relative au nom).

Après avoir étudié les éléments constitutifs du nom, on exposera sa nature juridique et ses caractères.

Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs du nom

Le nom est composé du nom patronymique, du ou des prénoms ; à cela s'ajoutent le surnom et le pseudonyme, considérés comme les accessoires du nom.

A- Le nom patronymique

Le nom patronymique d'une personne est le nom de la famille à laquelle elle appartient. Il est donc attribué lors de la naissance en considération de la filiation ; celle-ci étant le lien juridique qui unit une personne à ses père et mère. Mais il y a des cas où l'attribution du nom relève de l'autorité administrative.

1- L'attribution du nom basée sur la filiation

La situation n'est pas la même pour la filiation légitime et pour la filiation naturelle.

1.1- La filiation légitime

L'enfant légitime (enfant né dans le mariage) porte le nom de son père ; celui-ci peut demander que soit ajouté le nom de sa mère (article 2 alinéa1er de la loi relative au nom). Cette disposition est une conséquence de la présomption de paternité. En effet, selon l'article 2 de la loi relative à la filiation, '' l'enfant conçu pendant le mariage... a pour père le mari de sa mère'' ; ce qui est traduit par la maxime '' Pater is est quem nuptiae demonstrant'' qui signifie que le mariage (la nuptialité) démontre la paternité.

Le père peut demander que soit ajouté à son nom, le nom de la mère. Dans ce cas, l'enfant portera un nom patronymique double : au nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. Il

faut noter que le port de ce nom patronymique double doit être en harmonie avec les dispositions de l'article 5 de la loi relative au nom qui interdisent d'ajouter un nom à un nom patronymique double et inversement.

1.2- La filiation naturelle

L'enfant naturel est celui qui naît de parents non mariés ; il peut s'agir d'un enfant naturel simple ou d'un enfant naturel adultérin.

1.2.1- L'enfant naturel simple

L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie (article 3 de la loi relative au nom).

Si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père.

Si elle est établie en second lieu à l'égard du père, l'enfant porte le nom de la mère auquel est ajouté le nom du père (article 3 alinéa 3 de la loi relative au nom) ; autrement dit, le nom de la mère est inscrit en première position, suivi de celui du père.

Il importe de préciser que cet ajout du nom du père - placé ainsi derrière celui de la mère - se fait sans le consentement de la mère.

Mais il peut arriver que le père qui le reconnaît en second lieu, donc tardivement, souhaite que son enfant porte le seul nom de son père, ou le nom du père auquel on ajoute le nom de la mère, le nom de la mère étant, dans cette hypothèse, placé après celui du père. Dans ces deux dernières hypothèses, c'est seulement avec le consentement de la mère que le père peut obtenir satisfaction.

Le consentement de la mère peut être donné soit oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire qui en dressent acte (article 23 de la loi relative à la paternité et à la filiation)

1.2.2- L'enfant naturel adultérin

L'enfant naturel adultérin par le père porte en principe le nom du père à condition que celui-ci ait préalablement informé son épouse du projet de reconnaissance de l'enfant (article 22 de la loi relative à la filiation).

L'acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention de l'information donnée à l'épouse par acte de commissaire de justice (acte d'huissier).

Est nulle toute reconnaissance d'un enfant adultérin faite par le père sans l'information donnée à son épouse.

L'enfant naturel adultérin par la mère ne peut être reconnu par l'amant de celle-ci, et porter son nom, que lorsqu'il a été préalablement désavoué par son père présumé (article 22 alinéa 2 de la

loi relative à la filiation). Si le mari n'opte pas pour le désaveu, l'enfant, en sa qualité d'enfant légitime, portera son nom en application de l'article 2 de la loi relative au nom.

2- L'attribution du nom par l'autorité administrative

Le nom patronymique s'acquiert par décision administrative s'il s'agit d'un enfant trouvé. En effet, il arrive que l'enfant n'ait aucun attachement familial connu ; c'est l'enfant né de père et de mère inconnus. Dans ce cas, le nom patronymique de l'enfant est attribué par l'officier de l'état civil à qui la naissance ou la découverte de l'enfant a été déclarée par l'établissement (par exemple la pouponnière) qui l'a recueilli. Le nom est donc attribué par l'officier de l'état civil en accord avec l'établissement qui a recueilli l'enfant.

C- Le prénom et les accessoires du nom

1- Le prénom

Le prénom est une appellation qui permet de distinguer l'individu des autres membres de la famille portant le même nom patronymique.

En principe les parents sont libres d'attribuer à leurs enfants le ou les prénoms qu'ils désirent. Mais la loi pose des limites à cette liberté de choix ; en effet, selon l'article 10 de la loi relative au nom « il est interdit aux officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition ».

2- Les accessoires du nom

2.1- Le surnom et le pseudonyme

Les éléments accessoires sont le surnom et le pseudonyme.

Le surnom est une appellation donnée à une personne par son entourage et sous laquelle elle est bien connue. Dans les actes officiels une personne ne peut se faire désigner uniquement par son surnom. Toutefois, selon la loi, le titulaire d'un surnom peut demander qu'il soit ajouté à ses noms et prénoms sur les actes d'état civil (article 16 de la loi sur le nom).

Le pseudonyme est un nom de fantaisie ou d'emprunt choisi et généralement utilisé par l'intéressé uniquement pour l'exercice d'une activité. Tel est le cas par exemple d'un pseudonyme employé dans le cadre d'une activité commerciale ou artistique. Tout comme le surnom il est permis d'ajouter le pseudonyme aux nom et prénoms réguliers.

2.2- La particule

C'est un mot qui précède certains noms ; il détermine le lien de filiation. La loi ivoirienne ne s'est pas préoccupée de la particule; mais il faut noter que celle-ci est la composante de certains noms patronymiques. On peut citer par exemple, la particule ''Bi'' et ''Lou'' chez les Gouros. Ainsi, si la particule a été oubliée dans le nom déclaré à l'état civil, l'omission doit être réparée

par la rectification judiciaire de l'acte de naissance4.

D- Le changement de nom et prénoms

Selon la loi, « nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » (article 15 de la loi relative au nom); c'est le principe de l'immutabilité du nom. Mais la loi apporte quelques atténuations à ce principe à travers le changement de nom et de prénoms.

1- Le changement de nom

Les changements de nom sont possibles en cas de changement d'état ou à titre principal.

1.1- Le changement de nom résultant d'un changement d'état

Le nom traduit l'appartenance à une famille ; c'est un élément de l'état civil d'une personne ; un changement intervenu dans l'état peut entrainer un changement de nom. Le changement de nom peut être le résultat de la modification de la filiation ou de sa destruction. Il peut également résulter du mariage.

1.1.1- Le changement de nom consécutif à une modification de la filiation

La modification de la filiation peut entraîner un changement de nom.

Tel est le cas lorsque l'enfant est reconnu en second lieu par le père ; il y a ajout du nom du père à celui de la mère ou remplacement pur et simple du nom de la mère par celui du père.

Le changement de la nature de la filiation entraîne également un changement de nom. Ainsi, en cas de désaveu, l'enfant ne peut plus porter le nom du père présumé ; il ne peut désormais porter que le seul nom de sa mère.

L'adoption entraîne aussi l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté dont le nom est modifié.

La destruction de la filiation par l'annulation d'une reconnaissance faite sur la base d'une fausse déclaration entraîne un changement du nom consécutif à un changement d'état.

1.1.2- Le changement de nom consécutif au mariage

La loi sur le mariage confère à la femme mariée l'usage du nom du mari (article 55 de la loi relative au mariage).

Le nom de la femme mariée s'écrit ainsi qu'il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ».

1.2- Le changement de nom à titre principal

Ce changement de nom est indépendant de toute modification dans la situation familiale ; il peut intervenir suivant deux procédures.

La première concerne le changement de nom par substitution ; il concerne les individus qui, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1964, ne portaient pas le patronyme de leur auteur. Ces personnes peuvent demander pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs nés ou à naître,

à porter le nom de l'un de leurs ascendants ou de leur auteur. Elles peuvent donc choisir de porter désormais soit le nom de leur père, soit le nom d'un grand parent, généralement celui de leur grand-père.

Prévue par l'article 11 de la loi relative au nom, la seconde procédure concerne le relèvement de nom ; elle permet un changement de nom par adjonction. Celui dont le nom doit être relevé doit être de sexe masculin, décédé sans postérité mâle; il doit être le dernier représentant mâle de cette famille.

Celui qui veut relever le nom doit démontrer qu'il a un auteur commun avec le défunt.

Le relèvement de nom s'obtient par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile dans les 5 ans qui suivent le décès de la personne dont le nom doit être relevé. La déclaration est, par l'officier de l'état civil, transmise au tribunal pour homologation. Le jugement d'homologation ordonnera la rectification des actes d'état civil en autorisant le requérant à adjoindre le nom relevé à son patronyme.

2- Le changement de prénoms

Le prénom qui complète le nom patronymique est lui aussi soumis au principe de l'immutabilité contenu dans l'article 15 de la loi relative au nom. Le changement de prénom peut intervenir à la suite d'un changement d'état ; tel est le cas en matière d'adoption.

Par ailleurs, il est possible de changer de prénoms ou d'adjoindre de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur l'acte de naissance. Mais celui qui sollicite le changement de prénoms doit justifier d'un intérêt légitime. L'intérêt légitime peut se traduire par le fait que le prénom reçu des parents est ridicule.

Celui qui désire changer de prénoms doit présenter une requête devant le tribunal ou la section de tribunal dans le ressort duquel l'acte de naissance a été établi ; le requérant doit préciser les motifs du changement qui établissent l'existence d'un intérêt légitime.

E- La protection du nom patronymique

Aux termes de l'article 17 de la loi relative au nom « le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s'opposer sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers à titre de nom, surnom ou pseudonyme ». En application de ce texte, une action peut être intentée dans le but de défendre le nom contre toute usurpation par un tiers.

Qui peut intenter cette action ? Contre qui peut-elle être intentée ?

1- Le demandeur à l'action en défense du nom.

Les personnes qui, en qualité de demandeur, peuvent saisir la justice à cette fin sont :

- le porteur du nom lui-même ; en effet, le droit au nom étant un droit de la personnalité,

le titulaire de ce droit est la personne la mieux indiquée pour défendre son nom contre toute usurpation ;

- les descendants du porteur du nom même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom ; car le nom patronymique est un élément d'identification d'une famille ; la défense de ce nom appartient à tous les membres de cette famille même lorsque ceux-ci ne portent pas ce patronyme.

2- Le défendeur à l'action en défense du nom

La personne contre laquelle l'action est intentée est un tiers usurpateur du nom ; le tiers est une personne extérieure à la famille du porteur du nom.

Le juge, s'il estime que l'action en défense du nom est fondée, rendra une décision interdisant au tiers usurpateur l'usage du nom patronymique concerné. En plus de cette interdiction, le tribunal peut condamner le tiers usurpateur au paiement de dommages-intérêts.

Paragraphe 2- Nature juridique et caractères du nom

A- La nature juridique du nom

1- Le droit au nom

Le titulaire du nom a droit à l'usage de son nom; il a le droit de se servir de son nom dans les actes juridiques et dans la vie sociale. Il peut l'utiliser à des fins commerciales; il a le droit de s'opposer à l'usurpation de son nom par une tierce personne (article 17 de la loi relative au nom). Toutes ces prérogatives impliquent l'existence d'un droit au nom dont l'individu a une claire conscience.

Le droit au nom est un droit de famille, car le nom résulte de la filiation. Le nom est donc un aspect de l'état de famille, un attribut (un droit) de la personnalité.

2- Le nom, institution de police civile

En même temps qu'il est l'objet d'un droit, le nom est une institution de police civile se justifiant par la nécessité de l'Etat de distinguer les individus dans la société ; c'est une étiquette administrative. C'est pourquoi chaque personne a l'obligation de porter son nom dans la vie juridique; tel est le sens de l'article 16 de la loi relative au nom qui fait obligation aux fonctionnaires et officiers publics ou ministériels de désigner les personnes par leurs noms et prénoms réguliers, dans les actes, expéditions ou extraits qu'ils rédigent. Par ailleurs, l'usage d'un faux nom expose son auteur à des sanctions pénales (article 312 du code pénal).

B- Les caractères du nom

Le nom est immuable. Le principe d'immutabilité contenu dans l'article 15 de la loi relative au nom, est atténué, comme on l'a déjà vu, par le changement de nom consécutif à un changement d'état, ou le changement de nom à titre principal.

Le nom est inaliénable. Cela signifie que le droit au nom étant un droit extrapatrimonial ne peut être cédé entre vifs, donné ou vendu, ni transmis par testament. Cependant, ce principe souffre d'une exception. En effet, notre société outrancièrement capitaliste étant dominée par l'argent, a admis la commercialisation du nom. Le nom sous lequel un individu fait le commerce (nom commercial) est un élément de son fonds de commerce qui peut être cédé (vendu) en même temps que ce fonds dont il fait partie. Mais l'utilisation du nom patronymique devenu commercial doit être exclusivement limitée à l'exploitation du fonds de commerce.

Le nom est imprescriptible c'est-à-dire qu'il ne peut être perdu en raison d'un défaut d'utilisation. La prescription, c'est la disparition d'un droit qu'on n'a pas exercé pendant une certaine durée. Les juges français ont décidé qu'un nom de famille peut être réclamé par les membres de cette famille, malgré le long temps pendant lequel ce nom n'a pas été porté.

Section 2- Le domicile

Le domicile est le siège légal de la personne, le lieu où la loi la localise. Comme le nom, le domicile sert à individualiser la personne, en déterminant le lieu, où au regard de la loi, elle est censée être toujours présente.

Le domicile est défini par l'article 1 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile qui dispose : « le domicile de toute personne physique, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » Le domicile doit être distingué des notions voisines telles que celles de résidence ou d'habitation.

La résidence et l'habitation correspondent à l'endroit où une personne se trouve effectivement pendant un certain temps. Ce lieu est qualifié de résidence lorsque la personne y vit de façon normale. L'habitation désignant le lieu d'un séjour bref et occasionnel.

Paragraphe 1 - La détermination du domicile

Le principe est le libre choix du lieu où tout individu décide de fixer son principal établissement ; c'est le domicile volontaire. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles la loi attribue à l'individu un domicile légal.

A- Le domicile volontaire

1- Les éléments constitutifs du domicile volontaire

Ils sont au nombre de deux : un élément matériel et un élément intentionnel.

L'élément matériel se traduit par le fait de s'établir en un endroit.

L'élément intentionnel se manifeste par la volonté de fixer son domicile en cet endroit.

Une difficulté se présente lorsque la personne a plusieurs établissements, ayant plusieurs centres d'intérêts localisés à des endroits divers. Dans ce cas, il faut avoir recours à l'élément

intentionnel qui va permettre de reconnaître l'un des centres d'activité de l'intéressé comme son principal établissement. Dans certains cas, les tribunaux font prévaloir le lieu d'exercice de la profession ; dans d'autres, les intérêts économiques et familiaux déterminent le lieu du principal établissement.

2- Le changement de domicile

Selon l'article 8 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Le changement de domicile suppose donc la modification de l'élément matériel et de l'élément moral.

Pour l'élément matériel, sa modification s'opère par un déplacement du principal établissement ; à cela il faut joindre la volonté de l'individu de fixer son principal établissement dans le nouvel endroit.

La preuve du choix du nouvel établissement résultera d'une déclaration expresse faite à la mairie de l'ancien domicile et celle du nouveau domicile.

B- Le domicile légal

C'est celui que la loi assigne d'office à certaines personnes, soit en raison de leur dépendance vis-à-vis d'une autre personne, soit en raison de leur profession.

1- Le domicile légal de dépendance

a- Le domicile du mineur non émancipé

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère (article 5) ; il s'agit d'un domicile de rattachement de l'enfant au domicile de ses parents. En cas de divorce ou de séparation de corps, le mineur est domicilié chez le parent auquel le tribunal a confié sa garde.

En cas de décès de ses parents, le mineur est domicilié chez son tuteur.

b- Le domicile de la femme mariée

La loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage en son article 60 nouveau dispose : « le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille ». Cette disposition est reprise par l'article 4 de la loi relative au domicile. Cette disposition prescrit que « les époux ont pour domicile le lieu choisi d'un commun accord. » Le domicile de la femme mariée ainsi que de l'homme marié est le domicile conjugal choisi bien évidemment d'un commun accord.

c- Les domestiques et gens de maison

Il s'agit des personnes qui travaillent habituellement chez autrui ; selon l'art. 7, « les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne

qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison ». Selon la loi, ces gens de maison doivent être déclarés à la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) (article 4 du décret n° 96-209 du 7 mars 1996 relatif aux obligations des employeurs).

2- Le domicile légal de fonction

La loi crée au profit de certaines personnes un domicile légal de fonction. C'est notamment le cas des magistrats. Selon la loi portant statut de la magistrature, « les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ». La règle est valable pour les commissaires de justice, les notaires, et les commissaires-priseurs.

Paragraphe 2- Les caractères du domicile

Le domicile est obligatoire, unique et inviolable

A- Le domicile est obligatoire

Le domicile sert à rattacher, juridiquement une personne à un lieu ; il en résulte que toute personne a en principe un seul domicile qui est son siège légal. Le caractère obligatoire du domicile s'explique donc par la nécessité d'un rattachement géographique de l'individu. En cas de difficulté pour trouver un domicile à une personne, on peut admettre qu'elle a conservé son domicile d'origine, c'est-à-dire celui qu'elle avait à sa naissance.

B- Le domicile est unique

Le principe de l'unicité du domicile est conforme à sa fonction de localisation. Comme exception à ce principe, l'article 10 consacre la notion de domicile élu ; c'est un domicile théorique choisi par une personne pour attribuer compétence à un tribunal. On dit que la personne a fait élection de domicile. L'élection de domicile est ainsi un acte par lequel une personne désigne dans un contrat un lieu autre que son domicile réel.

C- Le domicile est inviolable

La constitution ivoirienne (article 8) consacre l'inviolabilité du domicile; et la violation du domicile est réprimée par l'article 449 du code pénal : « est puni d'un emprisonnement de 6 jours à deux mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 F, quiconque s'introduit dans le domicile d'une personne ou s'y maintient contre sa volonté expressément manifestée ».

Paragraphe 3- Les fonctions du domicile

Le domicile est un critère qui permet d'attribuer compétence territoriale aux autorités légales.

C'est le critère de détermination de la compétence territoriale des juridictions ; il détermine également l'officier de l'état civil compétent pour célébrer le mariage.

A- La détermination de la compétence territoriale des juridictions

Le domicile est un critère attributif de compétence territoriale. En effet, le tribunal

territorialement compétent est celui du domicile réel ou élu du défendeur, et en l'absence de domicile, celui de sa résidence (article 11 du code de procédure civile, commerciale et administrative). En d'autres termes, le défendeur à un procès doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile

Dans le même sens, il faut également noter que le paiement d'une créance doit être fait au domicile du débiteur (article 1247 du code civil) ; autrement dit, le créancier doit lui-même, aller chercher ce qui lui est dû au domicile du débiteur ; on dit que la dette est quérable et non portable.

B- La détermination de la compétence territoriale de l'officier de l'état civil

Le domicile sert à déterminer la compétence territoriale de l'officier de l'état civil en matière de mariage. En effet, selon l'article 20 de la loi relative au mariage, « le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un ou l'autre des époux ».

Au-delà de la compétence territoriale, le domicile est également le lieu d'accomplissement de certains actes ; il en est ainsi en matière de procédure civile où les significations, les sommations et les commandements de payer doivent être effectués au domicile réel ou élu de l'intéressé.

Section 3- L'état civil

L'état civil, c'est la condition d'une personne au regard du droit civil. L'état est donc l'ensemble des caractéristiques permanentes de la personne, qui déterminent son statut juridique dans la société. Sont des éléments constitutifs de l'état des personnes : la vie, la mort, la situation maritale de l'intéressé (célibataire, marié, divorcé ou veuf). Les éléments de l'état sont constatés officiellement par des actes appelés actes de l'état civil. En effet, selon l'article 1er de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil qui régit la matière, « les actes de l'état civil sont des écrits par lesquels l'officier de l'état civil constate d'une manière authentique les principaux événements dont dépend l'état des personnes ».

L'état civil est ainsi un service public administratif qui a pour mission d'enregistrer les différents événements qui constituent ou modifient l'état des personnes physiques, et de délivrer à cette fin aux usagers des actes constatant leur état ; ce sont les actes de l'état civil.

La loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil contient les règles portant sur :

- l'établissement des actes de l'état civil (paragraphe 1er) ;
- les fonctions des actes de l'état civil (paragraphe 2) ;
- les sanctions des irrégularités dans l'établissement des actes de l'état civil (parag. 3).

Paragraphe 1 - L'établissement des actes de l'état civil

Le législateur a édicté des règles de principe pour l'établissement des actes de l'état civil ; mais

il a aussi pris des dispositions pour suppléer le défaut d'acte de l'état civil.

A- Les règles normales d'établissement des actes de l'état civil

Il faut d'abord étudier la qualité des personnes chargées de l'établissement des actes de l'état civil ; ensuite, mettre l'accent sur la déclaration, en tant que règle d'établissement des actes de l'état civil ; enfin exposer les documents support des actes de l'état civil.

1- Les personnes chargées de l'établissement des actes de l'état civil

Chaque circonscription d'état civil comporte un officier de l'état civil. La circonscription peut, en raison de l'importance de la population, comporter des bureaux d'état civil ou centres secondaires tenus par des agents de l'état civil.

Chaque centre de santé peut comporter des bureaux d'état civil.

Des points de collecte d'informations concernant l'état civil sont créés dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret (article 3 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil).

a- La qualité d'officier de l'état civil

La qualité d'officier de l'état civil est reconnue à des autorités distinctes sur le territoire national et hors du territoire national ; lesquelles ont les mêmes attributions.

Sur le territoire national, la qualité d'officier de l'état civil est conférée au maire dans la commune ; en dehors de la commune, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par le sous-préfet dans les limites du territoire de la sous-préfecture.

Aux termes de l'article 4 de la loi relative à l'état civil), chaque circonscription d'état civil comporte donc un officier de l'état civil.

Chaque bureau d'état civil comporte un agent de l'état civil.

De même chaque point de collecte comporte un agent de collecte.

Aux uns et aux autres, il peut être adjoint un ou plusieurs suppléants qui exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les officiers et agents titulaires.

Hors du territoire national, la loi confère la qualité d'officier de l'état civil aux agents diplomatiques ou consulaires (article 33 de la loi relative à l'état civil ; article 25 de la loi relative au mariage). Les actes de l'état civil sont ici établis par les consuls et agents diplomatiques ivoiriens conformément à la loi ivoirienne.

b- Les attributions de l'officier de l'état civil

b1- La réception des déclarations

Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les différentes déclarations énumérées par la loi et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité (article 7 de la loi relative à l'état civil ; articles 13 et 14 de la loi relative au mariage).

Il s'agit des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfant naturel, de la double déclaration des époux en matière de mariage. A cela il faut ajouter l'information de l'épouse pour la reconnaissance d'un enfant adultérin de son époux.

b2- La délivrance des extraits et copies des actes enregistrés

La loi reconnaît à toute autorité ayant la qualité d'officier de l'état civil, le droit de délivrer des extraits et des copies des actes de l'état civil enregistrés.

L'extrait se traduit par le prélèvement d'un minimum d'informations contenues dans le registre de l'état civil.

La copie est la reproduction intégrale de l'acte contenu dans le registre de l'état civil. Elle comporte toutes les mentions en marge et transcriptions qui figurent sur le registre

Ce droit est étendu à tout dépositaire des registres de l'état civil (articles 31 et 52 de la loi relative à l'état civil).

La tenue et la conservation des registres de l'état civil relève de la compétence de l'officier de l'état civil (articles 15 à 20 de la loi relative à l'état civil).

2- Les documents supports des actes de l'état civil

Il s'agit des registres de l'état civil et du livret de famille

a- Les registres de l'état civil

Ce sont les principaux documents destinés à recevoir et à conserver les actes de l'état civil

Selon la loi relative à l'état civil (article 15), il doit être tenu, en double exemplaire, quatre registres distincts :

- les registres de naissance ;
- les registres de décès ;
- les registres pour les déclarations autres que les naissances et les décès
- les registres de mariage.

Ils sont ouverts au 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les deux exemplaires sont côtés et paraphés par le président du tribunal.

Un exemplaire des registres est conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil ; l'autre est transmis au greffe du tribunal ou de la section du tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription.

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc : Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

b- Le livret de famille

Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile (article 24 de la loi relative au mariage ; 91 de la loi relative à l'état civil). Ces documents sont remis à celui

d'entre eux désigné par les époux.

Le livret porte l'identité des conjoints, la date et le lieu de célébration du mariage. On y inscrit par la suite :

- les naissances et les décès des enfants nés du mariage et des enfants reconnus par le mari en application de l'article 22 de la loi relative à la filiation,
- le décès ou le divorce des époux (article 92 de la loi relative à l'état civil).

3- La déclaration, règle d'établissement des actes de l'état civil

La déclaration est le procédé normal d'établissement des actes de l'état civil. La déclaration doit être reçue par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu où l'événement s'est produit (article 30 de la loi relative à l'état civil) ; lequel en dresse l'acte qui le constate, appelé ''acte de l'état civil''.

Il s'agit de la déclaration de naissance, de décès, la double déclaration des époux en matière de mariage, ou encore de reconnaissance d'enfant naturel.

a- L'acte de naissance

La déclaration de naissance est faite devant l'officier de l'état civil (article 30 de la loi relative à l'état civil) par le père, la mère ou un ascendant ou toute personne ayant assisté à la naissance ou encore la personne chez qui la mère est accouchée (article 43 de la loi relative à l'état civil).

Le délai légal de la déclaration de naissance est de trois mois à compter de la date de l'accouchement (article 41).

La déclaration de naissance doit être reçue par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu de la naissance.

En pratique, sont exigés pour la déclaration de naissance, le certificat médical d'accouchement, les pièces d'identité des parents et du déclarant.

Une fois la déclaration de naissance enregistrée, la rédaction de l'acte de naissance doit être immédiate et comporter la signature du déclarant et celle de l'officier de l'état civil.

La loi (article 42) indique les mentions devant figurer sur l'acte de naissance :

- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant ;
- le sexe de l'enfant ;
- le ou les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant.

b- L'acte de décès

La déclaration de décès est faite devant l'officier de l'état civil (article 30 de la loi relative à l'état civil) par l'un des parents du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil des

renseignements nécessaires à la déclaration.

Les décès doivent être déclarés dans les 15 jours qui suivent la date du décès (article 53 de la loi relative à l'état civil)

Les déclarations de décès sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu du décès (article 30 de la loi relative à l'état civil). La loi ne prescrit pas la rédaction immédiate de l'acte de décès.

La loi (article 54) indique les mentions devant figurer sur l'acte de décès:

- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ;
- les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les nom et prénoms, professions et domiciles des père et mère du défunt
- les nom et prénoms de l'autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les nom et prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et s'il y a lieu son degré de parenté avec la personne décédée.

Pour la déclaration de décès sont exigés en pratique, le certificat médical (établi par le médecin) ou le procès-verbal de la police ou la gendarmerie qui constate le décès, les pièces d'identité du défunt et du déclarant.

c- L'acte de mariage

L'acte de mariage est établi à la suite de la double déclaration (articles 23 de la loi relative au mariage, et 71 de la loi relative à l'état civil) faite devant l'officier de l'état civil, par les futurs époux de se prendre pour mari et femme ; ceux-ci sont assistés de leurs témoins et éventuellement du père ou de la mère ou du tuteur qui doit consentir au mariage pour les mineurs.

La loi (article 15 de la loi relative au mariage) énumère les pièces requises pour la constitution du dossier de mariage : il s'agit des extraits d'acte de naissance des futurs époux datant de moins de trois mois ; la copie des actes accordant des dispenses et toutes autres pièces propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.

L'acte de mariage doit être dressé sur le champ (art. 23 alinéa2 de la loi relative au mariage).

L'article 71 de la loi relative à l'état civil expose le contenu de l'acte de mariage ; celui-ci énonce :

- le numéro de référence de l'acte ;
- les prénoms, nom, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

- les prénoms noms, professions et domiciles des pères et mères ;
- les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l'un ou des époux ;
- Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
- la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
- l'option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation des biens.

Il faut souligner qu'à la suite de la célébration du mariage, les nom et prénoms du conjoint sont mentionnés en marge de l'acte de naissance. Cette mention permet à l'officier de l'état civil invité à célébrer un mariage de savoir si l'un des futurs époux se trouve déjà dans les liens d'un premier mariage.

d- L'acte de reconnaissance volontaire d'un enfant naturel

C'est un acte établi par un officier de l'état civil ou un notaire de tout ressort territorial sur la déclaration du père ou de la mère qui soutient être l'auteur de l'enfant (article 19 de la loi relative à la filiation).

Il faut signaler que la reconnaissance par le père d'un enfant de plus de 18 ans n'est valable que du consentement de ce dernier (article 21 alinéa3).

Le contenu de l'acte de reconnaissance n'est pas précisé par la loi ; naturellement, il doit indiquer :

- l'identité de l'enfant reconnu
- l'identité des père et mère (noms prénoms âge profession, domicile)
- les consentements exigés par la loi, à savoir celui de l'enfant âgé de plus de 21 ans ; celui de l'épouse pour l'enfant adultérin a patre ; celui de la mère pour la substitution du nom du père à celui de la mère lorsque le père reconnaît l'enfant en second lieu.

B- La suppléance des actes de l'état civil

Le législateur a prévu des mesures de suppléance dans deux cas : lorsqu'il y a défaut d'acte d'état civil ; ou en cas de perte ou de destruction des registres.

1- Le défaut d'acte de l'état civil

Aux termes des articles 41 et 53 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, lorsque l'événement (une naissance ou un décès) n'a pas été déclaré dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du lieu où il s'est produit.

Par ailleurs, la loi prévoit que lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété.

a- Le jugement supplétif du défaut d'acte d'état civil

Lorsque la déclaration (de naissance ou de décès) nécessaire à l'établissement de l'acte de l'état civil n'est pas effectuée dans le délai prescrit par la loi, celle-ci sera déclarée irrecevable par l'officier de l'état civil, en l'occurrence le maire ou le sous-préfet. Autrement dit, le délai imposé pour la faire étant arrivé à expiration, la déclaration ne peut plus être faite devant l'officier de l'état civil qui, naturellement, ne peut donc pas établir l'acte de l'état civil ; il y a donc défaut d'acte de l'état civil.

En conséquence, la personne intéressée doit introduire une requête auprès du tribunal de première instance ou de la section détachée du lieu de survenance de l'événement qu'est la naissance ou le décès.

Le juge saisi constate d'abord qu'il y a défaut d'acte de l'état civil ; il rend ensuite un jugement pour suppléer le défaut d'acte de l'état civil ; d'où l'expression ''jugement supplétif de défaut d'acte de naissance ou jugement supplétif de défaut d'acte de décès''.

Le dispositif du jugement supplétif de défaut d'acte de l'état civil est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil (le maire ou le sous-préfet) pour être transcrit dans le registre des actes de l'état civil (articles 83 à 85 de la loi relative à l'état civil).

Il tient lieu d'acte de l'état civil (acte de naissance ou de décès) dont la copie ou l'extrait peut être délivrée par l'officier de l'état civil. Ainsi, plutôt que de le solliciter auprès du tribunal, l'intéressé pourra obtenir du maire ou du sous-préfet, un extrait ou une copie du jugement supplétif d'acte de naissance ou d'acte de décès.

Il faut noter qu'à côté des audiences ordinaires du tribunal destinées à rendre des jugements supplétifs, des audiences foraines peuvent être organisées à cette même fin. Cette procédure permet au tribunal de se déplacer et se rapprocher ainsi des justiciables qui, par ce biais, peuvent aisément obtenir surtout des jugements supplétifs d'acte de naissance, rendus sur le champ par un juge.

b- Les actes de notoriété

Ils sont prévus par les articles 97 à 99 de la loi relative à l'état civil. Ce sont des actes dressés par le président du tribunal (un magistrat) du lieu de naissance ou du domicile afin d'attester de faits notoirement connus.

L'acte est dressé sur la base de la déclaration de deux témoins majeurs de l'événement. La loi donne ainsi la faculté à toute personne se trouvant dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, de le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu

de naissance ou du domicile.

Il en va ainsi pour le mariage ; la loi exige un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois. A défaut de pouvoir se procurer son acte de naissance, le futur époux peut obtenir la délivrance d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété doit énoncer la fin pour laquelle il a été délivré ; il ne peut plus servir à d'autres fins.

Il ne faut pas confondre l'acte de notoriété avec l'acte notarié. L'acte notarié est un acte authentique, établi par un notaire pour constater par exemple un contrat de vente d'un immeuble (une maison, un terrain à bâtir ou une parcelle de forêt).

2- La perte ou la disparition des registres de l'état civil

En cas de perte ou de disparition des registres de l'état civil, les articles 86 à 90 de la loi relative à l'état civil prévoient les modalités de leur reconstitution.

Deux hypothèses peuvent se présenter : un exemplaire des registres a disparu, ou les deux exemplaires ont disparu.

Dans la première hypothèse, le procureur de la république, selon les termes de l'article 87, prescrit au greffier du tribunal ou de la section du tribunal compétent de faire une copie de l'exemplaire existant sur un nouveau registre côté et paraphé par le président du tribunal.

Après avoir vérifié la fidélité de la copie à l'exemplaire original, le procureur de la république saisit par requête le tribunal ou la section du tribunal pour lui demander d'ordonner que la copie servira à remplacer le double manquant.

Dans la deuxième hypothèse, il n'est plus possible de faire des copies. La seule solution consiste à reconstituer les actes de l'état civil, en vue de leur transcription sur deux registres côtés et paraphés par le président du tribunal.

Pour ce faire, le procureur de la république (article 88) invite l'officier ou l'agent de l'état civil de la circonscription ou du centre secondaire à dresser un état année par année des personnes qui sont nées, mariées ou décédées pendant ce temps.

Après examen de cet état, le procureur de la République requiert le tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes. L'enquête est faite par un juge commis et un double de l'enquête est déposé au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du centre secondaire d'état civil où toute personne peut en prendre connaissance.

Une fois l'instruction terminée, le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée. Un seul jugement contient les actes d'une année entière pour chaque circonscription ou centre secondaire d'état civil

intéressé. Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés, lesquels sont déposés, l'un au chef-lieu de la circonscription d'état civil, l'autre au greffe du tribunal ou de la section du tribunal.

Il convient d'ajouter que l'article 90 de la loi relative à l'état civil autorise les personnes concernées par la destruction des deux exemplaires du registre, à demander, devant le tribunal ou la section du tribunal territorialement compétent, un jugement supplétif de défaut d'acte d'état civil.

Ainsi, les personnes intéressées pourront obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance, d'acte de décès ou d'acte de mariage ; car le jugement supplétif d'acte de mariage est exceptionnellement prévu pour le seul cas de disparition des deux exemplaires du registre de mariage (article 74 de la loi relative à l'état civil).

Paragraphe 2 - Les fonctions des actes de l'état civil

Les actes de l'état civil sont destinés à identifier la personne ; méritent donc attention leur publicité et leur force probante

A- La publicité des actes de l'état civil

La communication au public des registres de l'état civil est interdite (article 20 de la loi relative à l'état civil).

Selon la loi, seuls les magistrats chargés de la tenue des registres et les agents des administrations publiques peuvent être autorisés à consulter directement les registres de l'état civil.

Les particuliers peuvent toutefois obtenir des renseignements figurant sur le registre en demandant à l'officier ou l'agent de l'état civil de leur délivrer des extraits ou copies des actes de l'état civil.

La copie est la reproduction intégrale de l'acte figurant sur le registre de l'état civil. Elle comporte donc toutes les mentions en marge et les transcriptions qui figurent sur le registre (article 31 de la loi relative à l'état civil)..

L'extrait est une reproduction partielle des informations contenues dans le registre de l'état civil. L'extrait d'acte de naissance, par exemple, doit contenir un minimum d'informations : l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils émanent des énonciations de l'acte de naissance (article 52 de la loi relative à l'état civil).

Les extraits et les copies délivrés par les dépositaires des registres de l'état civil (officiers ou agents de l'état civil et greffiers) doivent faire mention de la date de leur délivrance et être revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés (article 31 de la loi relative à l'état civil).

B- La force probante des actes de l'état civil

C'est l'autorité reconnue aux actes de l'état civil en tant qu'instrument de preuve.

Selon l'article 1er de la loi relative à l'état civil, « l'état civil des citoyens est établi et prouvé que par les actes de l'état civil... »

Les événements constatés dans les registres de l'état civil sont soit des faits juridiques (naissance, décès) ou des actes juridiques (mariage, reconnaissance volontaire d'enfants naturels).

Le législateur a donc imposé la preuve par écrit pour les actes et les faits juridiques. L'écrit exigé est obligatoirement un acte authentique et non un acte sous-seing privé.

L'acte sous-seing privé est un acte écrit et signé par les particuliers sans l'intervention d'un officier public.

Un acte authentique est un acte établi par un officier public (notaire, officier de l'état civil etc).

Selon l'article 7 de la loi relative à l'état civil, « les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité ».

Les actes de l'état civil sont donc des actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux ; c'est-à-dire que celui qui en conteste la teneur doit démontrer que l'officier de l'état civil a fait du faux en y insérant des déclarations contraires à la vérité.

Cette force probante est valable aussi bien pour les registres que pour les copies et les extraits. Les copies et les extraits ont la même force probante que l'original, à condition d'avoir été délivrés par l'une des autorités dépositaires des registres.

Paragraphe 3- Sanctions des irrégularités dans l'établissement des actes de l'état civil

Les sanctions visent d'abord l'officier de l'état civil qui a établi l'acte irrégulier; ensuite l'acte lui-même.

A- La responsabilité de l'officier de l'état civil

En vertu de l'article 12 de la loi relative à l'état civil, l'officier de l'état civil, l'agent de l'état civil et l'agent de collecte sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu'ils commettent à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

1- Les sanctions pénales

En cas d'irrégularité commise par lui dans l'établissement ou la délivrance des actes de l'état civil, des poursuites pénales peuvent être exercées contre l'officier ou l'agent de l'état civil.

L'officier peut être pénalement sanctionné pour avoir commis un faux en écritures publiques en application des articles 307 à 310 du code pénal.

Selon l'article 307 du code pénal « Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une

amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique relevant de l'exercice de ses fonctions… »

En particulier lorsqu'il compromet, détruit ou modifie l'état civil d'un enfant de 10 ans ou d'un enfant plus âgé atteint d'une infirmité, l'officier de l'état civil est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans (article 451 du code pénal).

2- Les sanctions civiles

Les victimes de l'acte d'état civil irrégulier peuvent poursuivre l'officier de l'état civil en justice sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La victime doit alors apporter la preuve :

- d'un préjudice par elle subi du fait des agissements de l'officier de l'état civil ;
- d'une faute à lui reprochable et
- d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

3- Les sanctions disciplinaires

L'officier de l'état civil est frappé de révocation ou de suspension lorsqu'il commet un faux en écritures publiques ; ou encore lorsqu'il établit ou délivre un acte de naissance à un individu dont la déclaration de naissance ne figure pas dans les registres de la commune.

B- Les sanctions relatives à l'acte irrégulier

La sanction peut consister soit à annuler, soit à rectifier l'acte irrégulier

1- L'annulation de l'acte de l'état civil

La nullité est la sanction prononcée par le juge qui consiste en la disparition rétroactive de l'acte d'état civil irrégulier. Aux termes de l'article 106 de la loi relative à l'état civil, l'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit.

La nullité sera prononcée ou que les énonciations sont fausses ou sans objet ou encore pour vice grave touchant à la substance de l'acte.

La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la république.

Le procureur de la république est tenu d'agir d'office quand l'acte dressé est manifestement contraire à la loi (article 107).

La reconnaissance de l'enfant adultérin par le père est nulle à défaut d'information préalable de l'épouse (article 22 de la loi relative à la filiation).

Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de l'irrégularité qui affecte l'acte.

Si l'irrégularité est substantielle, le juge prononcera la nullité de l'acte. Il en va ainsi d'un acte établi par une personne qui n'est pas investie des fonctions d'officier de l'état civil.

En revanche, si l'irrégularité est moins grave, le juge peut refuser de prononcer la nullité. Exemple : une erreur portant sur le nom de l'intéressé.

2- La rectification de l'acte de l'état civil

La rectification consiste à corriger les erreurs ou omissions commises par l'officier de l'état civil dans la rédaction de l'acte de l'état civil ; elle peut résulter d'une procédure administrative ou judiciaire.

a- La rectification administrative de l'acte de l'état civil

La rectification administrative peut être faite d'office au moment de la rédaction de l'acte de l'état civil ; elle porte sur les irrégularités commises avant que l'officier ou l'agent de l'état civil ne signe l'acte : Exemple : une erreur d'orthographe dans l'inscription du nom ou des prénoms, erreur portant sur le sexe de l'enfant.

L'officier ou l'agent de l'état civil peut de sa propre autorité procéder à la rectification de l'acte ; il s'agit de corrections portées en marge ; car des ratures et renvois peuvent être effectuées dans l'acte en vue de ces corrections, à condition qu'ils soient approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte (article 17 de la loi relative à l'état civil).

La rectification administrative peut être ordonnée par le procureur de la république. Celui-ci donne instruction aux dépositaires des registres de procéder à la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil (article 79 de la loi relative à l'état civil)

b- La rectification judiciaire de l'acte de l'état civil

La rectification judiciaire est celle ordonnée par le président du tribunal ou de la section du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été dressé (articles 80 à 82 de la loi relative à l'état civil).

La rectification judiciaire est ouverte lorsque l'erreur ou l'omission est grave.

Elle consiste à ajouter des mentions essentielles que l'acte devrait contenir ; exemple : la date ou le lieu de naissance ou de décès.

Il en va de même lorsque l'acte contient des mentions inexactes, en l'occurrence un nom mal orthographié ou orthographié sans la particule. La rectification a pour but de corriger l'inexactitude constatée sur l'acte de l'état civil.

La rectification judiciaire de l'acte peut être la conséquence d'une action en changement d'état.

CHAPITRE IV- LES INCAPACITES

La capacité est l'aptitude qu'a une personne à être sujet de droits et d'obligations ; c'est le fait pour une personne d'être apte à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer.

L'aptitude à être titulaires de droits est appelée la capacité de jouissance. L'aptitude d'une personne à mettre elle-même en œuvre ses droits et exécuter ses obligations, c'est la capacité d'exercice.

La négation de la capacité, c'est l'incapacité. L'incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d'un ou plusieurs droits. Exemple : une personne condamnée pour crime ou vol peut être dépouillée par le juge de son droit de vote ou d'être éligible, ou encore de son droit d'exercer le commerce.

L'incapacité est dite d'exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre elle-même en œuvre (ou exercer) certains droits dont elle demeure titulaire. L'incapacité d'exercice signifie que la personne concernée est titulaire de droits ; mais la loi met des restrictions à l'exercice par elle-même desdits droits. Ainsi, un mineur peut être propriétaire ou créancier ; il a, à cet égard, la capacité de jouissance. Mais il ne peut pas mettre lui-même en œuvre les prérogatives afférentes à ces droits ; il faut qu'une autre personne les exerce pour lui. Lui est donc méconnue la capacité d'exercice.

Vont être successivement étudiées, la situation du mineur, puis celle du majeur incapable.

Section 1- Le mineur

Le statut juridique du mineur est régi par la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.

Aux termes de cette loi, « est mineure la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis» (article 1er). Le mineur est donc toute personne âgée de moins de 18 ans. La personne âgée de 18 ans et plus est dite majeure.

La loi a instauré au profit du mineur un régime de protection ; mais certains mineurs peuvent échapper à ce régime par le biais de l'émancipation.

Sous-section 1- Le mineur non émancipé

Selon la loi le mineur non émancipé est incapable (paragraphe 1er) ; par voie de conséquence, elle prévoit à son profit un régime de protection (paragraphe 2)

Paragraphe 1 - L'incapacité juridique du mineur non émancipé

A- L'étendue de l'incapacité du mineur non émancipé

Elle se mesure à travers les actes juridiques, les actions en justice et les faits juridiques.

1- Les actes juridiques

Aux termes de l'article 32 de la loi relative à la minorité, «le mineur est incapable d'accomplir seul les actes de la vie civile ». Cela signifie que le mineur ne peut conclure des actes juridiques, c'est-à-dire des actes (des contrats) résultant d'une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

Les actes juridiques interdits au mineurs sont appelés ''actes de disposition'' ; ce sont ceux qui grèvent sensiblement le patrimoine du mineur. Exemple : le mineur ne peut pas conclure un contrat d'achat d'une voiture ou d'une maison, ni un contrat de donation, ni rédiger un testament.

2- Les actions en justice

Aux termes de l'article 33 alinéa 2 de la loi relative à la minorité, « le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Cela signifie que le mineur non émancipé ne peut intenter une action en justice qu'avec l'aide de son représentant légal qui peut être son père, sa mère ou son tuteur ; en réalité c'est le représentant légal qui peut ester en justice au nom et pour le compte du mineur.

3- Les faits juridiques

Il s'agit d'événements indépendant de la volonté d'une personne, mais susceptibles de produire des effets de droit.

Le mineur est-il responsable d'un fait dont il est l'auteur ?

Selon l'article 36 de la loi relative à la minorité, « le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits et son enrichissement sans cause ». Il est ainsi admis que le mineur est personnellement responsable de ses faits.

Cette responsabilité peut se combiner avec la responsabilité des parents du mineur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil qui dispose : « les père et mère sont responsables des dommages causés par leur enfant mineur vivant avec eux ».

B- Les exceptions à l'incapacité du mineur

1- Les actes relatifs à la personne du mineur

Selon la loi (article 33 alinéa 2), «les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de 16 ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement». Le mineur peut donc accomplir seul certains actes qui le concernent et qui impliquent une appréciation personnelle. Ces actes excluent la représentation du mineur. Il en est ainsi des actes ci-après exposés.

a- L'adoption

Le mineur âgé de plus de 16 ans doit consentir personnellement à son adoption (article 6 de la

loi relative à l'adoption).

b- La reconnaissance d'enfant naturel

Le mineur peut reconnaître tout seul son enfant.

c- L'action en recherche de paternité

La mère même mineure peut intenter seule l'action en recherche de paternité (article 26 de la loi relative à la filiation). La fille, même si elle est mineure, est ainsi autorisée par la loi à poursuivre devant le tribunal le prétendu père (ou ses héritiers) pour l'amener à reconnaître qu'il est le père de son enfant.

2- Les actes relatifs au patrimoine du mineur

La validité de ces actes est admise lorsque ceux-ci ne portent pas une atteinte grave au patrimoine du mineur.

a- Les actes de disposition

Ce sont les actes dont la valeur de l'objet porte une atteinte grave au patrimoine du mineur ; exemple : acheter une maison, une voiture.

b- Les actes conservatoires

Le mineur est autorisé à accomplir tous les actes conservatoires sur son patrimoine (article 34 de la loi relative à la minorité).

Ce sont des actes qui ont pour but d'éviter au patrimoine une perte. Exemple : la conclusion d'un contrat d'assurance pour protéger un immeuble appartenant au mineur.

c- les actes d'administration

Ce sont des actes de gestion courante du patrimoine du mineur ; exemple : le contrat conclu pour mettre une maison en location ; ou encore le recouvrement d'une créance.

Le mineur non émancipé peut accomplir seul les actes d'administration.

d- Les actes de la vie courante

Le mineur peut conclure des contrats traduisant des actes de la vie courante; il est autorisé à conclure des contrats de menus achats, exemple : acheter un cahier ou un livre, un téléphone portable ; contrat de transport qui consiste à emprunter un taxi ''wôrô-wôrô''… etc).

e- Le contrat de travail

Lorsque le mineur est âgé de moins de 16 ans, la conclusion et la rupture du contrat de travail se font par son représentant légal agissant en son nom et pour son compte.

A partir de 16 ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l'assistance de son représentant légal qui est le père, la mère ou le tuteur (article 35 de la loi relative à la minorité).

C- Les sanctions du non-respect des règles relatives à l'incapacité du mineur

1- La nullité de l'acte conclu par le mineur

Selon l'article 37 alinéa3 de la loi relative à la minorité, les actes accomplis par le mineur sont nuls de plein droit, s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation.

Il s'agit d'une action en nullité relative qui ne peut être exercée que par la personne intéressée. Pendant la minorité, cette action appartient au représentant légal ; le mineur devenu majeur pourra lui-même exercer cette action à condition qu'elle ne soit pas prescrite. Le délai d'exercice de l'action en nullité est de 5ans ; cette action est donc prescrite lorsqu'elle n'est pas exercée pendant un délai de 5 ans (l'article 40 de la loi relative à la minorité). Cela signifie que passé un délai de 5 ans, l'action en nullité ne peut plus être exercée devant le tribunal.

2- La rescision pour lésion

La rescision pour lésion est l'annulation du contrat fondée sur un déséquilibre flagrant entre la prestation reçue par le mineur et celle acquise à son cocontractant. Selon la loi relative à la minorité, l'acte accompli par le mineur est rescindable en sa faveur, pour cause de lésion, quelle qu'en soit l'importance (article 37 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

3- Les effets de la nullité

Si la nullité est prononcée par le tribunal, elle aura pour effet, l'anéantissement rétroactif de l'acte conclu entre le mineur et son cocontractant. Chacune des parties est alors tenue de restituer à l'autre la prestation qu'elle a reçue ; exemple : le vendeur restitue le prix de la marchandise à l'acheteur ; l'acheteur restitue au vendeur le bien acheté.

Toutefois, le législateur apporte une limite à l'obligation de restitution qui pèse sur le mineur ; car selon l'article 41 de la loi relative à la minorité, « le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit ».

Paragraphe 2 - La protection du mineur non émancipé

L'article 33 de la loi relative à la minorité énonce que le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal (père ou mère), soit un tuteur.

A- L'autorité parentale

Initialement nommée « puissance paternelle » par la loi de 1964, »l'autorité parentale est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci. » (Article 3 de la loi relative à la minorité)

1- L'exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l'article 5 de la loi relative à la minorité, « l'autorité parentale est exercée en

commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire » ; mais comment est-elle exercée ?

a- L'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant légitime

L'enfant légitime est l'enfant né de parents mariés. Aux termes de l'article 5 de la loi relative à la minorité, « durant le mariage, l'autorité parentale est exercé en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.» S'il s'élève un conflit relativement à l'exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l'enfant ; il est saisi par l'époux le plus diligent (article 5 alinéa2).

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale.

En cas de divorce, de séparation de corps ou de résidence séparée, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère à qui le juge a confié la garde de l'enfant. Néanmoins le parent qui n'en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant mineur.

Si la garde a été confiée à une tierce personne, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tiers investi de la garde de l'enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 7).

En cas de décès de celui des père et mère ayant été investi, l'autorité parentale est dévolue de plein droit à l'autre parent. Toutefois dans l'intérêt exclusif de l'enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.

b- L'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant naturel

L'enfant naturel est celui qui est né de parents non mariés. «L'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l'égard duquel la filiation est établie» (article 9 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

Lorsque la filiation est établie à l'égard de la mère et du père, l'autorité parentale est exercée par les deux parents. S'il s'élève un conflit relativement entre les père et mère relativement à l'exercice de l'autorité parentale, le juge saisi par le parent le plus diligent statue en considérant l'intérêt de l'enfant.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale (article 9 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

c- La perte de l'exercice de l'autorité parentale

Incapacité du parent. Le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité ou de toute autre cause, perd l'exercice de l'autorité parentale.

Délégation volontaire. De même, est provisoirement privé de l'exercice de l'autorité parentale, celui des parents qui consent à une autre personne physique, une délégation volontaire et temporaire de ses droits et obligations relativement à la garde du mineur, à son instruction, son éducation et sa surveillance (article 11 de la loi relative à la minorité).

En cas de décès de l'un des père et mère. Si l'un des père et mère décède ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité ou de toute autre cause, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu uniquement à l'autre (article 12 de la loi relative à la minorité).

2- Les attributs de l'autorité parentale

Ces attributs exposés dans l'article 4 de la loi relative à la minorité visent d'une part la personne du mineur, d'autre part ses biens.

a- Les attributs relatifs à la personne du mineur

a1- La garde et la surveillance

- ✓ La garde

La garde est un droit en vertu duquel le titulaire de la puissance paternelle fixe la résidence de l'enfant. Il faut rappeler, à ce sujet, qu'en vertu de l'article 108 du code civil, le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Le mineur ne peut quitter le domicile familial sans l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale ; il peut avoir recours à la force publique pour ramener l'enfant au domicile familial.

- ✓ La surveillance.

Elle comporte le droit de surveiller la correspondance de l'enfant, surveiller ses mœurs et ses relations avec des tiers ; le titulaire de l'autorité parentale peut interdire à l'enfant des relations qu'il jugerait dangereuses pour sa vie.

a2- L'éducation et l'entretien de l'enfant

- ✓ L'éducation.

La loi parle de l'instruction et l'éducation de l'enfant (article 4.1° de la loi relative à la minorité). Outre l'instruction, l'éducation de l'enfant comprend le droit de choisir sa religion, et même d'assurer son éducation politique...etc

- ✓ L'entretien.

L'obligation d'entretien se traduit par l'obligation de pourvoir à la nourriture, à l'habillement et aux frais scolaires de l'enfant. Dans le cadre du mariage, la loi prévoit que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants » (article 47 de la loi relative au mariage).

Cette obligation, en principe, prend fin à la majorité ; mais elle peut être prolongée au-delà de

la majorité pour l'enfant qui poursuit ses études ou pour l'enfant handicapé.

b- Les attributs relatifs aux biens du mineur

L'autorité parentale comporte le droit d'administrer les biens du mineur et disposer des revenus desdits biens (article 4.4° de la loi relative à la minorité). Il s'agit de l'administration légale et de la jouissance légale

b1- L'administration légale

L'administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l'autorité parentale pouvoir d'administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus (article 42 de la loi relative à la minorité).

L'administration légale suppose donc que le mineur dispose de biens personnels. La loi prévoit deux hypothèses : l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire (article 43 de la loi relative à la minorité)

b1-1- L'administration légale pure et simple

L'administration légale est pure et simple lorsqu'elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale.

- ✓ Les biens objet d'administration légale.

Tous les biens du mineur y compris son salaire, sont soumis à administration légale. Mais certains biens en sont expressément exclus par l'article 49 de la loi relative à la minorité ; ce texte dispose que ne sont pas soumis à l'administration légale :

- les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers, c'est-à-dire une personne autre que ses père et mère ; ce tiers, selon la loi auront les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament, à défaut ceux qui lui auront été attribués par le juge des tutelles.
- les biens échus au mineur par succession dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour cause d'indignité encourue de plein droit. Tel est le cas notamment, entre autres raisons, lorsque les parents du mineur auront été condamnés en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt dont ils appelés à prendre l'héritage (article 9 de la loi relative aux successions).
- les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour, lorsque cette indignité, judiciairement prononcée, n'était pas encourue de plein droit ; ici c'est la décision du juge qui dépouille les parents de l'administration légale des biens du mineur.

Il convient de préciser que dans tous les cas où l'administration légale des biens a été retirée

aux parents du mineur, ces biens sont gérés par un administrateur spécialement désigné par le juge des tutelles qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations (article 49 alinéa3 de la loi relative à la minorité).

- ✓ Les pouvoirs de l'administrateur légal

Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (article 44 de la loi relative à la minorité)

Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; à défaut d'accord entre les deux l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même si les deux parents sont d'accord, il leur est interdit les actes suivants :

- Décider la vente de gré à gré ou l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- contracter un emprunt au nom du mineur ou renoncer pour lui à un droit.
- Consentir à un partage amiable.

Les deux parents, même d'un commun accord ne peuvent accomplir ces actes qu'avec une autorisation du juge des tutelles (article 44 alinéa4 de la loi relative à la minorité)

L'administrateur légal représente le mineur dans les actes civil, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même (article 45 alinéa 1er de la loi relative à la minorité); il convient de rappeler que ces actes pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même sont, entre autres, la reconnaissance d'un enfant naturel ou encore l'action en recherche de paternité naturelle exercée par la fille mineure.

b1-2- L'administration légale sous contrôle judiciaire

Elle est prévue dans les cas ci-après exposés.

Le cas de divorce, séparation de corps ou de résidence. Ce cas concerne exclusivement l'administration légale des biens de l'enfant légitime, enfant né dans le mariage. Lorsqu'il y a divorce, séparation de corps ou séparation de résidence, les deux parents ne vivant plus sous le même toit, l'administration légale des biens de l'enfant mineur est confiée par le juge au parent qui assure sa garde (article 6 alinéa 1er).

En cas de conflit né de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant légitime (article 5 alinéa 2) ou l'enfant naturel, enfant né hors mariage (article 9 alinéa3). Face à un tel conflit, le juge qui est saisi par le parent le plus diligent prend une décision relative à la gestion des biens en considération de l'intérêt de l'enfant.

En cas de décès de celui des père et mère investi de la garde de l'enfant légitime (article8) ou

de l'enfant naturel (article 12), le juge peut décider de confier l'administration légale des biens de l'enfant à toute autre personne qui en est digne. Il en va de même lorsque le parent qui exerce l'autorité parentale se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause ; ou encore lorsqu'il consent une délégation de ses droits issus de l'autorité parentale.

L'administration légale prend fin par la survenance de la majorité, l'émancipation, ou le décès du mineur.

b2- La jouissance légale

Aux termes de l'article 46 de la loi relative à la minorité, l'administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur, sous réserve de satisfaire aux obligations qui lui incombent.

Ce droit reconnu par la loi à l'administrateur légal sur les 'revenus des biens du mineur est appelé la jouissance légale. Il a donc le droit de percevoir et de disposer librement des revenus des biens de l'enfant mineur non émancipé. C'est la contrepartie de la charge qui pèse sur l'administrateur légal de gérer les biens du mineur.

La jouissance légale porte seulement sur les revenus des biens ; elle ne porte pas sur les biens eux-mêmes.

Exemple : pour une maison mise en location, la jouissance légale a pour objet les loyers ; l'administrateur légal a donc le droit de percevoir et disposer des loyers, mais il ne peut pas disposer de la maison elle-même, notamment la vendre ; il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

L'administrateur légal qui perçoit les revenus du mineur ne peut en disposer librement qu'après avoir satisfait aux obligations suivantes :

- une partie des revenus doit être utilisée pour l'entretien, la nourriture, et l'éducation du mineur, selon sa fortune ;
- l'autre partie doit être utilisée pour le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
- d'une façon générale, l'administrateur légal est tenu de faire face à toutes les dépenses nécessitées par l'entretien et la conservation du patrimoine du mineur.

Après avoir affecté les revenus des biens à toutes ces dépenses, s'il existe un reliquat après déduction, l'administrateur légal pourra en disposer librement.

Le contrôle de la gestion de l'administrateur légal

La loi indique (article 48) que l'administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l'enfant, à justifier de sa gestion, contrairement à ce qui est prévu à l'égard du tuteur ; car

selon l'article 112 de la loi relative à la minorité, le conseil de famille peut, à tout moment, appeler le tuteur devant lui et l'inviter à justifier de sa gestion.

Mais l'administrateur légal reste comptable, c'est-à-dire qu'il est responsable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété des biens dont il a l'administration, et des revenus dont il n'a pas la libre disposition. En effet, la loi lui fait obligation de dresser un inventaire des biens, cet inventaire étant établi en présence du juge des tutelles. De même, il doit rendre compte de sa gestion sous avis préalable du juge des tutelles, à la fin de l'exercice de ses fonctions (article 48 alinéa4 de la loi relative à la minorité).

La jouissance légale prend fin sur la base des mêmes causes que l'administration légale.

3- Le contrôle et la déchéance de l'autorité parentale

a- Le contrôle de l'autorité parentale

La loi prévoit les mesures d'assistance éducative ainsi que la délégation des droits de l'autorité parentale.

a1- L'assistance éducative

Ordonnée par le juge des tutelles, l'assistance éducative, selon la loi, intervient suite au comportement du mineur lui-même ou des parents.

Concernant les parents, ces mesures sont prises lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegardées, en raison de l'immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde (article 27 alinéa 1er de la loi relative à la minorité)

Concernant le mineur lui-même, les mesures d'assistance éducative peuvent être prises lorsqu'il donne, par son inconduite ou son indiscipline, à ses parents ou à la personne investie du droit de garde, des sujets de mécontentements très graves (article 27 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

La loi précise que le mineur sous assistance éducative doit, chaque fois que cela est possible, être maintenu dans son milieu habituel de vie. Seulement, le juge des tutelles est invité, dans ce cas, à désigner une personne qualifiée ou un service d'assistance sociale ou d'éducation ou un service de protection judiciaire de l'enfance pour apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l'enfant ; la personne ou le service désigné doit périodiquement faire un rapport au juge sur la charge qu'il lui a confiée.

S'il s'avère nécessaire de retirer l'enfant de son milieu de vie actuel, le juge des tutelles peut (article 29 de la loi relative à la minorité) décider de confier tout ou partie des droits de l'autorité parentale à une personne physique ou morale. Le juge peut, dans ce cas, confier ces droits à :

- celui des père et mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde ;

- un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- un établissement public d'assistance sociale ou d'éducation, ou un établissement public relevant du service d'aide à l'enfance, ou un établissement de protection judiciaire de l'enfance, ou un établissement privé habilité.

a2- La délégation des droits de l'autorité parentale

C'est le droit pour le parent qui exerce l'autorité parentale de se dessaisir volontairement et temporairement, ou d'être dessaisi par le juge des attributs de l'autorité parentale.

- ✓ La délégation volontaire.

Elle résulte de la volonté même du parent qui exerce l'autorité parentale ; celui-ci peut déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu'il détient et les obligations qui lui incombent relativement à la garde, l'instruction, l'éducation et la surveillance du mineur (article 13 de la loi relative à la minorité).

La délégation volontaire se fait par une déclaration conjointe des parties intéressées, reçue par le juge des tutelles ; les parties peuvent y indiquer la durée et l'étendue de la délégation qui peut être partielle ou totale. En cas de désaccord entre les parents ayant tous les deux l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue, c'est-à-dire qu'il se prononce et prend une décision. De même, le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées agissant conjointement, peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à la personne tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés (article 15 de la loi relative à la minorité).

- ✓ La délégation judiciaire

Elle est ordonnée par voie de justice. C'est une délégation forcée des attributs de l'autorité parentale. Prévue par l'article 16 de la loi relative à la minorité, elle vise le cas d'un enfant mineur recueilli par une personne physique ou morale sans l'intervention des père, mère ou tuteur.

La personne ayant recueilli l'enfant doit, dans un délai de 72 heures, en faire la déclaration au juge des tutelles de la résidence des parents ou du tuteur.

La non déclaration de l'enfant est punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit d'une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne morale habilitée à recevoir l'enfant.

Après réception de la déclaration, le juge la notifie aux parents ou tuteur de l'enfant. Si dans les 3 mois qui suivent la déclaration, personne (père, mère ou tuteur) ne réclame l'enfant, celui qui l'a recueilli peut demander au juge des tutelles que lui soit confié, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de l'autorité parentale.

Le juge prononce, par voie d'ordonnance, la délégation partielle – il ne confère qu'une partie - des droits de l'autorité parentale à la personne qui a recueilli l'enfant. Le juge des tutelles ordonne que les autres droits soient dévolus au service chargé de la protection judiciaire de l'enfance.

La loi indique que le droit de consentir à l'adoption de l'enfant ne peut être délégué.

Judiciaire ou volontaire, la délégation a toujours un caractère provisoire ; les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu.

S'il estime que dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de rejeter la demande, le juge des tutelles peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités. Cette décision du juge peut être contestée devant la cour d'appel. En cas de rejet de la demande des père, mère ou tuteur de récupérer l'enfant, une nouvelle demande ne peut être formulée qu'après un délai d'un an à compter de la date de la décision de rejet.

b- La déchéance de L'autorité parentale

Il faut distinguer la déchéance de plein droit de la déchéance facultative.

- ✓ La déchéance de plein droit

C'est une sanction qui frappe le parent titulaire de l'autorité parentale, suite à une condamnation pour infraction pénale (article 21 de la loi relative à la minorité).

Les infractions visées sont :

- le proxénétisme pratiqué par des père et mère à l'égard de leurs enfants ;
- le crime commis par eux sur la personne de leur enfant ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale ;
- s'ils ont été complices d'un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants, ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale.

L'obligation de subvenir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant reste à la charge du parent déchu.

- ✓ La déchéance facultative

Selon l'article 22 de la loi relative à la minorité, la déchéance facultative est prononcée en dehors de toute condamnation pénale. Elle frappe les personnes exerçant l'autorité parentale qui mettent en danger le plein épanouissement, la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, et ce :

- par des mauvais traitements infligés à l'enfant ;
- par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, de stupéfiants, ou de toutes autres substances nocives ;
- par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de

délinquance ;

- par un défaut de soins ou un manque de direction ;
- par un désintérêt de plus d'un an sans justes motifs ayant commis des infractions comme le vagabondage, la séquestration, l'abandon d'enfant ou de famille, l'excitation habituelle des mineurs à la débauche.

Il faut noter que celui qui est déchu de l'autorité parentale peut obtenir restitution de ses droits, après réhabilitation. Il peut à cette fin exercer, dans un délai d'un an à compter du jour de la décision de déchéance, exercer une action en restitution de droits devant le juge des tutelles qui se prononcera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

B- La tutelle

Selon l'article 52 de la loi relative à la minorité, « la tutelle est un régime de protection de l'enfant. Elle est une charge publique et personnelle. Nul ne peut refuser de l'exercer sauf dérogations prévus aux articles 63 et 64 ».

La tutelle est un mode de représentation du mineur. La loi détermine les cas d'ouverture de la tutelle, les organes de la tutelle, le fonctionnement et la fin de la tutelle

1- L'ouverture de la tutelle

La loi relative à la minorité (article 53) précise les cas d'ouverture de la tutelle pour le mineur non émancipé ; le juge saisi décide d'ouvrir la tutelle lorsqu'il se trouve en face d'un des cas prévus par la loi.

- La tutelle s'ouvre en cas de décès des père et mère, ou lorsqu'ils sont hors d'état de manifester leur volonté pour raison d'incapacité, d'absence, d'éloignement ou de toute autre cause.
- Elle s'ouvre également lorsque les deux parents sont tous deux déchus de l'autorité parentale.
- Elle s'ouvre lorsque le survivant est déchu des droits de l'autorité parentale.
- Elle s'ouvre lorsque les parents ont été tous deux condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants, et ce, même si la déchéance de l'autorité parentale n'a pas été prononcée.
- Enfin la tutelle s'ouvre lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie à l'égard de ses parents.

2- Les organes de la tutelle

La loi prévoit deux organes : le tuteur et les organes de contrôle.

a- Le tuteur

a1- La désignation du tuteur

Il existe trois modes de désignation du tuteur.

- ✓ La tutelle testamentaire.

On parle de tutelle testamentaire lorsque le tuteur a été désigné dans un testament, ou par une déclaration spéciale soit devant notaire, soit devant le juge des tutelles. en fait ce tuteur est désigné par le survivant des père et mère s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, la puissance paternelle (article 57 de la loi relative à la minorité).

La tutelle dative : c'est le cas où il n'y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère, ou lorsque celui qui a été désigné vient à cesser ses fonctions ; dans ce cas, le tuteur est désigné par le conseil de famille convoqué par le juge des tutelles (articles 58 et 62 de la loi relative à la minorité). Le tuteur est alors choisi au sein de la famille ou en dehors de la cellule familiale.

- ✓ La tutelle déférée à l'Etat

Il en est ainsi lorsque la tutelle est vacante ; elle est déférée à l'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un administrateur ; c'est la tutelle d'Etat ou tutelle publique (article 68 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

a2- Le choix du tuteur

Qui peut être tuteur ?

La qualité de tuteur est reconnue à toute personne sans distinction de sexe ou de nationalité.

Ne peuvent être investies de la charge tutélaire, les personnes frappées d'incapacité, c'est-à-dire les mineurs et les majeurs protégés (article 82).

Par ailleurs, sont également exclues ou dépouillées de plein droit des charges de la tutelle (article 83). :

- les personnes condamnées pour crime ou délit sur la personne d'un enfant ou condamnées comme complice d'un crime commis par un enfant ;
- les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions du code pénal ;
- les personnes qui ont été déchues de l'autorité parentale.

Il en va de même des personnes dont l'inconduite notoire, l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires est manifeste (article 84 de la loi relative à la minorité).

Peuvent également être exclus ou destitués des charges de la tutelle, les individus qui, personnellement ou dont les ascendants ou descendants, ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens (article 84 alinéa 2 de la loi relative à

la minorité).

La charge tutélaire est personnelle, elle ne se transmet ni au conjoint, ni aux héritiers du tuteur ; toutefois les héritiers seront responsables de la gestion du tuteur (article 53 alinéas 1er et 3 de la loi relative à la minorité).

b- Les organes de contrôle

Les organes de contrôle sont au nombre de deux : le conseil de famille et le juge des tutelles.

Le conseil de famille est un organe collégial composé de 4 à 6 membres non compris le juge des tutelles et le tuteur. Ils sont choisis par le juge des tutelles parmi les parents du mineur ainsi parmi les alliés de ses père et mère ; le juge des tutelles doit faire diligence pour que chacune des deux lignes y soit représentée article 71 de la loi relative à la minorité).

Le juge doit vérifier que les personnes appelées à siéger au sein du conseil de famille présentent certaines aptitudes ; il doit également tenir compte des relations que les père et mère entretiennent avec leurs différents parents et alliés, mais surtout l'intérêt que ces personnes portent à la personne du mineur.

Le juge des tutelles

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants. Il a un rôle de surveillance générale du tuteur à qui il doit donner son autorisation pour l'accomplissement d'un certain nombre d'actes.

3- Le fonctionnement de la tutelle

La tutelle comporte, pour celui qui l'exerce, les droits et obligations de l'autorité parentale, sauf si la loi en dispose autrement (article 88 de la loi relative à la minorité). Le tuteur exerce ainsi son pouvoir sur la personne mais aussi sur les biens du mineur.

a- La personne du mineur

Sur la personne du mineur, le tuteur exerce les droits d'un parent exerçant l'autorité parentale (article 88 de la loi relative à la minorité) ; cela signifie qu'il représente le mineur au même titre que les parents. Pèsent donc sur le tuteur les obligations prescrites par l'article 4 de la loi relative à la minorité ; il s'agit notamment des obligations de garde, de direction, de surveillance, d'entretien, d'instruction et d'éducation du mineur. Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur a l'obligation de faire prendre à l'égard du mineur toute mesure d'assistance éducative. Il a le droit de consentir à son adoption et à son émancipation.

b- Les biens du mineur

Le tuteur assure la gestion des biens au nom et pour le compte du mineur. Le tuteur représente

le mineur dans tous les actes civils à l'exception de ceux pour lesquels la loi et les usages autorise le mineur à agir lui-même (article 93 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

La loi énumère les actes que le tuteur peut faire seul ensuite ceux qui sont subordonnés à autorisation du conseil de famille, et enfin ceux qui lui sont interdits.

b1 - Les actes que le tuteur peut faire seul.

Le tuteur peut faire seul, comme représentant du mineur tous les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner à titre onéreux (c'est-à-dire il peut vendre) les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits (article 93 alinéa3 de la loi relative à la minorité).

Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du mineur (article 97 alinéa 1er de la loi relative à la minorité). Ces capitaux sont déposés sur un compte ouvert au trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur ; il doit préciser que le bénéficiaire de ce compte est un mineur.

Ce dépôt des capitaux doit être fait par le tuteur dans un délai d'un moins à compter de la date de leur réception ; passé le délai d'un mois, le tuteur est tenu personnellement de verser sur le compte les intérêts que ces capitaux auraient perdus du fait de sa négligence (article 97 alinéa 3 de la loi relative à la minorité).

b2 - Les actes subordonnés à autorisation du conseil de famille

Est soumise à une autorisation du conseil de famille, la prise en location par le tuteur des biens du mineur (article 93 alinéa 5 de la loi relative à la minorité).

De même, aux termes des articles 100 et suivants de la loi relative à la minorité, le conseil de famille doit donner son autorisation en vue de l'emploi ou du remploi des capitaux du mineur.

Le conseil de famille peut autoriser la vente des immeubles et fonds de commerce à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine (article 101 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

L'apport en société par le tuteur d'un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur est autorisé par le conseil de famille (article 101 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, celle-ci peut être suppléée par celle du juge des tutelles (article 109 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

Le juge des tutelles peut également, à la requête du tuteur, prendre la place du conseil de famille pour autoriser une vente de valeurs mobilières appartenant au mineur (article 109 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

b3- Les actes interdits au tuteur

Sont interdits au tuteur (article 93 alinéa 5 de la loi relative à la minorité) :

- l'achat des biens du mineur ;
- l'acceptation d'une cession de droit de créance contre le tuteur ;
- la conclusion de contrats de donations au nom du mineur.

De façon générale, le tuteur est tenu d'administrer les biens du mineur en bon père de famille ; en conséquence, il répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion (article 93 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

Dans les trois mois qui suivent fin de la tutelle, il doit rendre compte de sa gestion au mineur émancipé ou devenu majeur, aux héritiers du mineur décédé (article 114 de la loi relative à la minorité)

La tutelle prend fin en cas de :

- majorité du mineur ;
- émancipation du mineur ;
- décès du mineur.

Le décès du tuteur, quant à lui, ne met pas fin à la tutelle; il y a changement de tuteur. Il en va de même lorsque le tuteur est frappé d'une incapacité.

Sous-section 2 - Le mineur émancipé

« L'émancipation est l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Il devient capable, d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce » (article 119 de la loi relative à la minorité). L'émancipation est donc l'acte par lequel le mineur est, par anticipation, élevé au rang de majeur avec les conséquences y assorties.

Paragraphe 1 - La cause de l'émancipation

L'émancipation résulte de la volonté expresse des père et mère ou des parents adoptifs du mineur (article 120 de la loi relative à la minorité).

Le mineur ne peut faire l'objet d'une émancipation que s'il a atteint l'âge de 16 ans révolus. L'émancipation s'opère par une déclaration conjointe des parents ou de l'un d'eux en cas de désaccord. Cette déclaration est reçue par le juge des tutelles; cette déclaration doit être faite conjointement par les père et mère.

Si l'un des parents est dans l'impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l'autre suffit, s'il a lui-même conservé l'exercice de l'autorité parentale.

Le juge des tutelles recueille le consentement du mineur et prononce l'émancipation, si celle-ci satisfait aux intérêts du mineur et s'il y a de justes motifs (article 120 alinéa4 de la loi relative à la minorité).

Dans tous les autres cas où le mineur n'est pas placé sous tutelle, le juge des tutelles peut prononcer l'émancipation s'il y a de justes motifs, et ce, à la requête du mineur lui-même ou de

toute personne intéressée.

En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille l'estime opportun eu égard à la personnalité et à l'intérêt du mineur; le conseil de famille peut, à cette fin, être saisi à la demande du tuteur, d'un de ses membres ou du mineur lui-même (articles 121 et 122 de la loi relative à la minorité).

Le jugement qui prononce l'émancipation est transmis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance à la diligence du ministère public ou de toute personne intéressée ; l'officier de l'état civil est tenu de mentionner l'émancipation marge de l'acte de naissance du mineur.

La décision d'émancipation est publiée dans un journal d'annonces légales à la diligence du greffier en chef (article 123 de la loi relative à la minorité).

Paragraphe 2 - Les effets de l'émancipation

A l'instar du majeur, le mineur émancipé peut en principe accomplir tous les actes de la vie civile. Il n'a plus besoin d'assistance ni d'un représentant agissant en son nom et pour son compte. L'émancipation va ainsi produire ses effets sur la personne et sur les biens du mineur

A- La personne du mineur

L'émancipation met fin à l'exercice de l'autorité parentale. Devenu émancipé, le mineur n'a plus besoin de protection. Le mineur émancipé peut avoir un domicile différent de celui de ses parents.

Ses père et mère ne sont plus responsables du dommage qu'il pourra causer à autrui ((article 124 de la loi relative à la minorité). Toutefois, le mineur a nécessairement besoin du consentement de ses parents pour faire l'objet d'une adoption.

Pour l'exercice du commerce, le mineur peut exercer le commerce avec l'autorisation de celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou du conseil de famille. Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier (article 125 de la loi relative à la minorité).

B- Les biens du mineur émancipé

Le mineur émancipé ayant la pleine capacité gère lui-même ses biens ; il peut en disposer librement. Il peut ainsi faire tous les actes de la vie civile comme un majeur.

Section 2 - Les majeurs incapables

Le majeur est la personne ayant atteint l'âge de 21 ans révolus. Le majeur, en principe, est juridiquement capable ; son incapacité constitue donc une exception.

L'incapacité du majeur peut être une sanction accessoire d'une condamnation pénale ; c'est l'interdiction légale prévue par le traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui tient lieu de code de commerce, lequel interdit l'exercice du

commerce aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour avoir commis un crime ou un vol.

L'incapacité du majeur peut également être le résultat d'une altération de ses facultés mentales, notamment en cas de démence ; ce qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Ici, l'altération des facultés mentales est la cause de l'incapacité ; car un être privé de raison ne peut participer à la vie juridique ; un acte juridique devant procéder d'une volonté consciente.

Si l'incapacité du majeur est constatée, donc déclarée, celui-ci bénéficie d'une protection ; dans le cas contraire, si l'incapacité n'a pas été officiellement constatée, le majeur incapable ne bénéficie d'aucune protection.

Paragraphe 1 - Les incapables majeurs non protégés

Il s'agit de ceux qui souffrent d'une altération de leurs facultés mentales, mais qui ne sont pas officiellement déclarés. C'est le cas, à titre d'exemple, de ceux qui, abandonnés à eux-mêmes, errent dans les rues d'Abidjan. Ces personnes, dans la vie quotidienne, peuvent être impliquées dans la conclusion d'actes, soit dans la commission d'un fait causant un dommage à autrui. Que dit le droit à leur sujet ?

Contrairement au mineur, le majeur incapable n'a pas bénéficié de l'attention du législateur ivoirien ; il n'y a donc pas de loi ivoirienne spécifique au majeur incapable. Il faut donc recourir au code civil français, dans ses dispositions antérieures à l'indépendance (1960) pour examiner les actes et les faits juridiques du majeur incapable.

A- Les actes juridiques

La question concerne la validité, entre autres, d'un testament rédigé, d'un contrat de bail ou de tout autre acte juridique conclu par un majeur incapable. La validité des actes juridiques est subordonnée à l'existence de quatre conditions : la capacité, le consentement, l'objet, la cause (article 1108 du code civil). Le consentement (la volonté) de l'aliéné nous intéresse particulièrement ici. Pour conclure un contrat, il faut être saint d'esprit, être lucide et jouir de toutes ses facultés. Or, l'aliéné n'est pas saint d'esprit ; son consentement n'est pas lucide ; on peut même dire qu'il y a ici absence de consentement.

En conséquence, peut être prononcée, la nullité de l'acte conclu par l'aliéné ; à condition, bien entendu que la preuve de l'aliénation mentale soit rapportée par témoignages ou à l'aide d'expertises médicales. Il faut donc faire la preuve de l'existence du trouble mental au moment de la conclusion de l'acte.

B- Les faits juridiques

Le principe est celui de l'irresponsabilité de l'aliéné par application des règles du droit commun de la responsabilité civile ; car il ne peut y avoir de faute imputable à un individu qui n'est pas

sain d'esprit, à l'exception de la faute commise par l'aliéné en période de lucidité.

A défaut de retenir la responsabilité de l'incapable majeur, il faut y substituer la responsabilité civile de la personne en charge de l'aliéné (un parent ou même la mairie, autorité administrative), si celle-ci s'est rendue coupable d'un défaut de surveillance.

Dans ce sens, le code pénal prévoit la démence parmi les cas d'impunité ; autrement dit, un fou qui commet une infraction (il vole, viole ou tue une personne) ne peut être poursuivi devant un tribunal ; il ne peut donc être condamné à une peine d'emprisonnement. C'est ce sens qui ressort de l'article 102 du code pénal qui dispose : « Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte ».

Paragraphe 2- Les majeurs incapables protégés

Sont ici visés les aliénés, les prodigues et faibles d'esprit.

A- Les interdits judiciaires

L'interdiction judiciaire c'est l'état d'une personne dépouillée de l'administration de ses biens par une décision du tribunal ayant constaté l'altération de ses facultés mentales. Selon l'article 489 du code civil, l'interdiction frappe « le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence et de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides».

1- La procédure de l'interdiction judiciaire

Le droit d'agir en vue d'obtenir l'interdiction judiciaire appartient à tout parent, à son conjoint si l'aliéné est marié, au ministère public.

La demande en interdiction est adressée au tribunal, appuyée sur des faits dont la preuve est fournie par voie de témoignages ou de pièces justificatives, en l'occurrence des certificats médicaux. Avant de rendre sa décision, le juge doit convoquer le conseil de famille pour avis (pour donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée) et procéder à un interrogatoire du prétendu aliéné. L'interrogatoire a lieu en présence du procureur de la république, en chambre de conseil, donc en dehors du public.

Le jugement quant à lui, est rendu en audience publique. Le tribunal a le choix entre soit rejeter la demande en interdiction, soit prononcer l'interdiction

En cas de rejet, le tribunal pourra dans le même jugement ordonner qu'un conseil soit nommé pour assister la personne concernée dans la gestion de ses biens.

2- Les effets de la décision d'interdiction

En cas de prononcé d'un jugement d'interdiction, celui-ci emporte incapacité générale d'exercice à l'encontre de l'aliéné interdit. Déclaré incapable, l'aliéné ne peut conclure aucun

acte juridique, et il est placé sous tutelle comme le mineur (article 509 du code civil); mais à la différence du mineur, la tutelle de l'interdit peut durer toute sa vie. Les actes passés par l'interdit avant le jugement d'interdiction pourront être annulés si les germes de l'interdiction existaient à l'époque où les actes ont été conclus (article 503 du code civil).

B- Les aliénés internés

Ce sont ceux qui sont nécessairement enfermés dans un établissement psychiatrique soit par un placement d'office soit par un placement volontaire.

Le placement d'office ou placement administratif concerne les aliénés dangereux qui par leur comportement compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes. La décision d'internement est prise par une autorité administrative qui est le préfet. La décision du préfet doit s'appuyer sur un certificat médical confirmant l'état mental de l'intéressé.

Le placement volontaire concerne les aliénés inoffensifs. Il intervient à l'initiative de la famille qui doit présenter une demande écrite et signée, appuyée d'un certificat médical confirmant l'état mental de l'intéressé.

Dès la décision d'internement, l'aliéné interné est frappé d'une incapacité générale d'exercice provoquant l'ouverture d'une tutelle. Les actes juridiques accomplis par l'aliéné après son internement sont nuls.

C- Les prodigues et les faibles d'esprit

1- La définition des prodigues et faibles d'esprit

Les prodigues sont des personnes qui se livrent à de folles dépenses de nature à compromettre leur patrimoine. Ces dépenses doivent être disproportionnées par rapport aux revenus du prodigue pour qu'on considère que son patrimoine est menacé. Le faible d'esprit est celui dont les facultés mentales sont affaiblies sans perte totale de sa raison justifiant le prononcé d'une interdiction judiciaire.

2- La protection des prodigues et des faibles d'esprit

Les prodigues et les faibles d'esprit ne sont pas frappés d'une incapacité générale d'exercice, mais seulement d'une incapacité spéciale d'exercice. Ils conservent l'administration de leurs biens ; mais un conseil judiciaire est nommé par le tribunal à la demande d'un parent, du conjoint ou du procureur de la république (article 514 du code civil).

Le conseil judiciaire a pour mission d'assister le prodigue ou le faible d'esprit dans la conclusion d'actes présentant un risque pour son patrimoine.

La loi interdit aux faibles d'esprit et aux prodigues, dès la nomination du conseil judiciaire, de plaider en justice, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner conseil judiciaire.

TITRE II :

LES PERSONNES MORALES

La personne morale est l'autre sujet de droit mis sur la scène par le Droit. C'est un être juridique inventé de toutes pièces par les juristes pour lui conférer la propriété du patrimoine constitué par l'ensemble des biens collectés par plusieurs personnes physiques. Le statut de la personne morale est savamment calqué sur celui de la personne physique.

Seront succinctement abordés : la classification des personnes morale et le régime juridique des personnes morales.

Chapitre I- La classification des personnes morales

Ces groupements dotés de la personnalité juridique et donc reconnus comme des sujets de droit, peuvent être des sujets de droit public ou des sujets de droit privé.

Section 1 – Les personnes morales de droit public

Elles correspondent :

- soit à des circonscriptions territoriales ; c'est le cas de l'Etat et des collectivités territoriales que sont les régions, les départements et les communes ;
- soit à des établissements publics qui sont des services publics autonomes ayant un budget propre, tels que les universités, les hôpitaux publics …etc

Ces personnes morales de droit public sont chargées de la réalisation de missions d'intérêt général.

Section 2- Les personnes morales de droit privé

Elles sont les plus nombreuses ; elles sont soumises aux règles de droit privé, et se subdivisent en deux catégories : il peut s'agir de groupements de personnes ou de masses de biens.

Paragraphe 1 - Les groupements de personnes

Ce sont les groupements de personnes physiques ou morales ayant un but lucratif ou non, et un patrimoine propre distinct de celui de leurs membres.

A- Les groupements à but lucratif

Ce sont les sociétés civiles ou commerciales, dont le but est la recherche et le partage de bénéfices entre leurs membres appelés associés. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Une catégorie particulière de sociétés commerciales est privée de la personnalité morale ; ce sont les sociétés en participation.

B- Les groupements à but non lucratif

Il s'agit de groupements de personnes physiques dont le but est autre que la recherche de profit Tel est le cas des associations et des syndicats professionnels.

1- Les associations

Elles sont, pour l'heure, régies par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; selon cette loi, « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité

dans un but autre que lucratif ». (Article 1er).

a- Les différentes formes d'association

La loi distingue deux formes d'association.

Les associations déclarées à la préfecture ou autre circonscription administrative bénéficient de la personnalité morale.

Les associations reconnues d'utilité publique sont des associations déclarées qui ont demandé et obtenu de l'Etat de Côte d'Ivoire, la reconnaissance d'utilité publique. Elles bénéficient de la personnalité morale et ont une capacité juridique plus étendue que celle de l'association simplement déclarée.

L'association non déclarée est privée de personnalité morale.

b- La différence entre l'association et la société

L'association se distingue de la société par une série de critères.

Le but : La société a un but lucratif ; l'association a un but non lucratif.

Le nom des membres : Les membres d'une société sont appelés des associés ; les membres d'une association sont appelés des sociétaires.

La déclaration du groupement. Une association est déclarée à la préfecture ou à la circonscription administrative où se trouve son siège social. Une société est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier tenu au greffe du tribunal du lieu où se trouve son siège social. Le sort des biens lors de la dissolution du groupement. A la dissolution d'une société, les biens sont partagés entre les associés ; alors qu'à la dissolution d'une association ses biens sont transférés à une autre association poursuivant le même but.

2- Les syndicats professionnels

Les syndicats sont des groupements de personnes physiques, notamment des travailleurs ou des employeurs, « ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels» de leurs membres (article 51.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail).

Le syndicat professionnel jouit de la capacité civile ; il acquiert donc la personnalité morale et peut ester en justice, à compter de la date de dépôt de ses statuts à la mairie ou à la circonscription administrative du lieu où est établi son siège social (article 52.1 du code du travail).

Paragraphe 2- Les masses de biens : les fondations

La fondation est l'affectation faite à perpétuité, par la volonté d'une personne qui est le fondateur, d'une masse de biens à une œuvre d'intérêt général. C'est l'affectation des biens à une œuvre d'intérêt général qui justifie l'octroi de la personnalité morale à la fondation.

Chapitre II- Le régime juridique des personnes morales

Comme les personnes physiques naissent, vivent et meurent, les personnes morales se créent, fonctionnent et disparaissent.

Section 1- La constitution de la personne morale

La constitution d'une personne morale est subordonnée à un certain nombre de formalités.

A l'origine de la naissance de la personne morale, il y a d'abord une manifestation de volontés individuelles, volontés de personnes physiques qui décident de se regrouper. Cette manifestation de volontés se matérialise par un contrat (les statuts de la société ou de l'association) ou une souscription ou une déclaration unilatérale accompagnée de formalités. Il peut s'agir d'une simple déclaration, d'un dépôt de statuts ou d'un enregistrement.

Ensuite, il y a une intervention de l'Etat se traduisant par un agrément, une approbation, une autorisation administrative ou une reconnaissance d'utilité publique.

Enfin il y a des mesures de publicité, surtout pour les sociétés commerciales qui n'obtiennent la personnalité morale qu'à la suite de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il en va de même des associations qui bénéficient de la personnalité morale une fois déclarées à la préfecture ou autre circonscription administrative.

Section 2- Le fonctionnement de la personne morale

Le statut de la personne morale est calqué par les juristes sur celui de la personne physique. Ainsi le droit lui reconnaît la capacité juridique, mais aussi des critères d'identification analogues à ceux de la personne physique.

Paragraphe 1 - L'individualisation de la personne morale

Le Droit reconnaît à la personne morale les attributs de la personne physique ; ainsi, comme la personne physique, la personne morale a :

- une dénomination sociale ; c'est le nom de la personne morale ;
- un siège social ; c'est le domicile de la personne morale ;
- une nationalité qui permet de savoir la loi qui lui est applicable ; cette nationalité est déterminée par le lieu où est fixé le siège social de la personne morale.
- Un patrimoine constitué par l'ensemble des biens apportés par les personnes physiques, membres du groupement, et dont la personne morale est propriétaire. Ce patrimoine est distinct de celui des membres de la personne morale.
- La capacité juridique qui permet à la personne morale, comme le fait la personne physique, d'accomplir quotidiennement des actes juridiques.

Paragraphe 2 - La capacité juridique de la personne morale

La capacité juridique permet à la personne morale d'accomplir des actes juridiques, comme le font les personnes physiques. Ainsi la personne morale peut contracter : par exemple, elle peut louer un local pour abriter son siège social ou pour accomplir son activité de production ou de distribution de richesses.

Elle peut conclure un contrat pour engager des travailleurs à travailler pour son compte. Elle peut acheter du matériel d'exploitation, des matières premières et vendre en retour des produits finis, des marchandises.

La capacité juridique permet à la personne morale de défendre ses intérêts devant les tribunaux : elle peut intenter une action en justice et, à l'inverse, être poursuivie en justice.

Pour l'exercice de ses droits, la personne morale ne peut qu'avoir recours à une personne physique qui agit en son nom et pour son compte, en qualité de membre de l'organe représentatif (Président, Directeur, Administrateur, gérant …etc.).

Section 3- La disparition de la personne morale

La personne morale peut cesser d'exister de différentes manières. Elle peut disparaître :

- à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;
- par la réalisation ou l'extinction de l'objet social, par la mort, la faillite ou l'incapacité d'un associé ;
- par la liquidation des biens de la personne morale ;
- par la volonté de ses membres (associés ou sociétaires) ;
- par la volonté du gouvernement si la personne morale est constituée sur la base d'une autorisation administrative qui lui a été retirée, ou encore si elle commet des actes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
- par décision judiciaire si son fonctionnement normal n'est plus possible ou s'il est devenu irrégulier.

La personne morale subsiste pendant la période de liquidation de son patrimoine. Lorsque les biens de la personne morale viennent à être liquidés, le produit de la liquidation sert à payer d'abord ses créanciers, et le reliquat est partagé entre les associés s'il s'agit d'une société. Les biens de la personne morale dissoute sont dévolus à un groupement poursuivant un but similaire s'il s'agit d'un groupement à but désintéressé (exemple une association). Ses biens sont restitués au fondateur ou à ses héritiers s'il s'agit d'une fondation.